



PUTUSAN
Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Effendi Surjonogo, bertempat tinggal di Jalan Ngaglik No. 11, Kapasari, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Dr. Adi Widjaja, S.H., M.H., M.Si., 2. Joni Iwansyah, S.H., M.H., 3. Rifani Fauzi, S.H. 4. Yuan Fitra, S.H. 5. Jennifer Goldie, S.H. Para Adokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ADI WIDJAJA & Partners, beralamat kantor di Jalan Embong Kenongo No. 74, Surabaya 60271, email: sayayuan@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia, berkedudukan di Jl. Ambengan No.53, Surabaya, Ketabang, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, diwakili oleh: Florence Army Yasudhiar selaku Direktur Kepatuhan, yang memberi kuasa kepada: 1. Agus Dwi Prasetyo, S.H. 2. Wahyu Sugiarto, S.H. 3. Hani Adila Faza, S.H. 4. Irsandi Rahmat Wijaya, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ADP Counsellors at Law, beralamat di Plaza Simatupang, Lantai 6, Jalan T.B. Simatupang, Kav. IS No. 01, Jakarta Selatan 12310, email: sugiwo277@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024, sebagai **Tergugat**;

2. Ari Susanti, bertempat tinggal di Jalan Baruk Utara VI No.22, Kelurahan, Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Agustinus Wirasetya Rizal N., S.H. 2. Muhammad Rifahmi, S.H. Para Advokat beralamat kantor Kantor Hukum Agustinus Rizal, SH & Rekan, Jl. Bukit Palma C-1/44 Babat Jerawat – Surabaya, email: rizaltravel69@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 1 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Juli 2024 dalam Register Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah peserta Asuransi Jiwa Tokio Marine melalui Kantor (Pemasaran) Cabang Surabaya PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia, Penggugat dalam hal ini sebagai Tertanggung, dengan Nomor Polis: 00055866, jenis Produk asuransi dasar TM Link Proteksiku dan asuransi tambahan : Exclusive Hospital and Surgery (HSR) Asia2. Tanggal mulai berlaku sejak 8 Nopember 2021, sistem pembayaran premi per tahun sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), perinciannya Premi Reguler (PR) Rp 35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah) dan Premi Top Up Reguler (TUR) sebesar Rp 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah). Penggugat telah membayar premi kepada Tergugat untuk dua (2) tahun berturut-turut periode tanggal 08 Nopember 2021 s/d 08 Nopember 2022 dan periode 08 Nopember 2022 s/d -08 Nopember 2023 (periode dua tahun). Jumlah pembayaran premi total sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
2. Bahwa, Penggugat menjadi peserta Asuransi Jiwa Tokio Marine sebagai Tertanggung (Nomor Polis: 00055866), melalui agen/marketing officer PT. Asuransi Tokio Marine kantor cabang (Pemasaran) di Surabaya, yaitu Saudari Ari Susanti *in casu* Turut Tergugat;
3. Bahwa tujuan Penggugat sebagai TERTANGGUNG pada perusahaan asuransi Tergugat adalah untuk melindungi/memproteksi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan khususnya terhadap perlindungan kesehatan dan jiwa. Untuk itu Penggugat setelah mendapat penjelasan yang meyakinkan dari Saudari Ari Susanti selaku Agen Asuransi dari Tergugat (*i.c* : Asuransi Tokio Marine Life), dalam beberapa kali pertemuan dengan Turut Tergugat (Saudari Ari Susanti) akhirnya Penggugat memutuskan menjadi peserta Asuransi Tokio Marine Life, jenis asuransi (Dasar) **TM Link ProteksiKu** dan Asuransi Tambahan **Exclusive Hospital and Surgery** ;
4. Bahwa pada saat sebelum tandatangan kontrak sebagai **Tertanggung** di asuransasi PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia (Tergugat), guna

Halaman 2 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan maka Penggugat diwajibkan oleh Tergugat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Laboratorium kesehatan "TRISENSA Diagnostic Centre (Gleneagles)" Surabaya yang ditunjuk oleh Tergugat. Dari hasil pemeriksaan kesehatan pada Lab kesehatan "TRISENSA Diagnostic Centre (Gleneagles)" tertanggal 04-11-2021 *a quo* kondisi kesehatan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat, sehingga dinyatakan memenuhi syarat sebagai Tertanggung pada asuransi PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia (TMLI), dalam program Asuransi **TM Link ProteksiKu** dan **Asuransi Tambahan Exclusive Hospital and Surgery** (asuransi jiwa dan kesehatan);

5. Bahwa, jauh hari sebelum Penggugat mendaftar sebagai **Tertanggung** pada asuransi PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia (Tokio Marine Life) sebagaimana tersebut posita No.4 di atas, Penggugat pada tanggal 22 Februari 2019 pernah melakukan pemeriksaan kesehatan (*Medical Check Up/MCU*) atas inisiatif sendiri dengan maksud untuk observasi, mengecek kondisi kesehatan Penggugat di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya. Untuk keperluan observasi tersebut demi untuk efisiensi waktu dan tenaga Penggugat istirahat selama 1 (satu) malam di rumah sakit. Bahkan atas rekom pihak RS Husada Utama, Penggugat diminta untuk melakukan *pemeriksaan kepala* dengan sistem Magnetic Resonance Imaging [MRI] di laboratorium kesehatan "New Brain Clinic Surabaya" mengingat alat untuk pemeriksaan MRI di RS Husada Utama tidak tersedia. Bahwa dari hasil *Medical Check Up/MCU* di RS Husada Utama serta pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging [MRI] di laboratorium "New Brain Clinic Surabaya" hasilnya kondisi kesehatan Penggugat dinyatakan baik;

6. Bahwa sebagai Tertanggung dan/atau pemegang polis asuransi **TM Link ProteksiKu** maupun asuransi tambahan **Exclusive Hospital and Surgery (HSR)**, Penggugat dalam mengadakan perjanjian asuransi *a quo*, telah menerapkan prinsip itikad baik (*Utmost Good Faith*) yang menjadi prinsip dasar dalam asuransi yang harus dipenuhi oleh Tertanggung (Penggugat) maupun Penanggung (Tergugat). Sebagai pihak yang beritikad baik, Penggugat selaku Tertanggung telah memenuhi kewajiban dengan mencatatkan keterangan-keterangan yang sebenarnya serta telah membayar lunas premi untuk periode satu tahun pertama yaitu mulai bulan Nopember 2021 s/d Nopember 2022) kepada Tergugat sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Penggugat (Tertanggung) juga telah membayar premi lunas untuk tahun kedua, yaitu Nopember 2022 s/d Nopember 2023 sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Dengan demikian

Halaman 3 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum timbulnya perkara ini, Penggugat telah membayar premi selama 2 (dua) tahun sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

7. Bahwa pada awal bulan Mei 2023 Penggugat mengalami sakit dan menjalani perawatan (rawat inap) di Rumah Sakit "Mount Alverina Hospital" Singapura. Semua biaya perawatan selama di rumah sakit "Mount Alverina Hospital" Singapura terlebih dahulu dibayar oleh Penggugat (*Rembus*). Atas biaya-biaya perawatan *a quo* pada tanggal 16 Mei 2023 Penggugat mengajukan klaim (uang Pengganti) yang menjadi hak Penggugat kepada Tergugat selaku Penanggung atas biaya perawatan/pengobatan selama di rumah sakit "Mount Alverina Hospital" sebesar \$ 70,792.37 SGD/Dolar Singapura atau setara dengan = Rp 777.512.599,71 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh satu sen), dengan perincian sebagai berikut: nilai tukar/*kurs* saat itu pada bulan Mei 2023 bahwa \$ 1 SGD = Rp 10.983,00, maka hasilnya adalah \$ 70,792.37/SGD x Rp 10.983,00 = Rp 777.512.599,71;

8. Bahwa permintaan pembayaran uang Pengganti (klaim) yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada posita No. 7, ternyata ditolak oleh Tergugat melalui surat penolakan Nomor: 016/Claim/VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023 dengan alasan bahwa Penggugat selaku Tertanggung telah memberi keterangan yang tidak benar dalam dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ). Alasan Tergugat adalah berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan "*Medical Chek Up*" di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya tanggal 22 Februari 2019 menurut Tergugat diketahui terdapat penyakit yang telah terdiagnosa, diderita, dan/atau dilakukan perawatan sejak sebelum tanggal mulai berlaku Polis No. 00055866. Surat penolakan klaim tersebut sekaligus juga sebagai Surat Pembatalan Asuransi Tambahan Exclusive Hospital And Surgery Polis No. 00056866 secara sepihak atas nama Penggugat terhitung per tanggal 08 Agustus 2023;

9. Bahwa alasan penolakan klaim dan pembatalan asuransi oleh Tergugat tersebut merupakan kesimpulan sepihak dari Tergugat, yang tidak berdasar dan mengada-ada. Alasan Tergugat itu tidak sesuai fakta dan bertentangan dengan surat keterangan dokter Rumah Sakit Husada Utama yang melakukan pemeriksaan kesehatan "*Medical Chek Up*" terhadap diri Penggugat pada tanggal 22 Februari 2019. Dimana dalam surat keterangan dokter tersebut, bahwa pada saat itu Penggugat tidak dirawat karena sakit, tetapi Penggugat hanya bermalam selama satu (1) malam untuk kepentingan pemeriksaan/observasi kesehatan/ *Medical Chek Up*. Dan

Halaman 4 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



hasil chek up dari RS Husada Utama yang dilanjutkan *chek up*/pemeriksaan 3T Magnetic Resonance Imaging [MRI] di Laboratorium New Brain Clinic Surabaya ternyata kondisi kesehatan Penggugat diterangkan dalam keadaan baik.

Dengan demikian alasan penolakan klaim oleh Tergugat dan pembatalan polis asuransi eksklusif atas nama Penggugat tidak terbukti;

10. Bahwa, resume medis RS Husada Utama tertanggal 22 Februari 2019 yang dijadikan alasan penolakan pembayaran klaim oleh Tergugat *a quo* tidak dapat dijadikan bukti bahwa Penggugat menderita penyakit atau ditemukan penyakit stroke, hipertensi, diabetes melitus, dislipidermis dan hiperurisemia, karena nama nama penyakit yang tertulis tersebut adalah hanya sebagai “Dugaan” dari dokter RS Husada Utama untuk keperluan dilakukan observasi di laboratorium RS Husada Utama, sedangkan untuk pemeriksaan MRI dilakukan di Laboratorium New Brain Clinic Surabaya. Secara logika bilamana Penggugat mengalami sakit sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat tidak mungkin dirawat di rumah sakit hanya dalam 1 (satu) malam, dan Penggugat juga tidak melakukan rawat jalan karena memang pada waktu itu tidak dalam keadaan sakit.

Dengan adanya hasil pemeriksaan Laboratorium RS Husada Utama dan pemeriksaan MRI di New Brain Clinic Surabaya *a quo* bahwa Penggugat tidak terbukti menderita penyakit sebagaimana yang didalilkan atau dituduhkan oleh Tergugat.

Dengan demikian alasan penolakan klaim oleh Tergugat dan pembatalan polis asuransi eksklusif atas nama Penggugat tidak terbukti;

11. Bahwa tindakan Tergugat yang menolak klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bertentangan dengan Asas *Utmost Good Faith* atau *Itikat Baik* dalam bisnis asuransi serta secara hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 251 KUHD jo Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi. Tindakan Tergugat yang menolak membayar klaim kepada Penggugat merupakan tindakan Ciderajanji (*Wanprestasi*) tidak beritikad baik terhadap kontrak yang telah disepakati bersama, dimana Penggugat telah melaksanakan kewajiban membayar premi dan Tergugat telah menerima pembayaran premi. Sehingga Penggugat selaku Tertanggung merasa sangat dirugikan karena tidak dapat merasakan manfaat dari asuransi;

12. Bahwa, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Asuransi No. 40 Tahun 2014:

Halaman 5 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. memberikan penggantian kepada Tertanggung atau Pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

1. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat selaku Penanggung yang telah menerima pembayaran Premi dari Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya/prestasi atau telah Ciderajangi (*Wanprestasi*) karena tidak membayar klaim yang menjadi hak Penggugat sebagai Tertanggung;

13. Bahwa tindakan Tergugat yang menolak membayar klaim kepada Penggugat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi khususnya Pasal 31 ayat 3 dan ayat 4.

Pasal 31 ayat (3) menentukan:

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan Pialang asuransi, dan perusahaan Pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.

Pasal 31 ayat (4) menentukan:

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim;

14. Bahwa, berdasarkan pasal 257 KUHD menentukan “Perjanjian pertanggungan ada seketika setelah hal itu diadakan, hak dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan dari tertanggung berjalan mulai saat itu, malahan sebelum Polis ditandatangani...”.



15. Bahwa berdasarkan hukum dagang, apabila sudah terjadi kesepakatan dan tercapainya suatu transaksi, maka disini telah terjadi hubungan hukum bagi kedua belah pihak yang di wujudkan dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga demikian jika dikaitkan dengan perkara a quo dengan telah di penuhi kewajiban Penggugat membayar premi kepada Tergugat kemudian terjadi peristiwa apa yang diperjanjikan (Si Tertanggung mengalami sakit), maka sekarang timbul kewajiban Tergugat kepada Penggugat untuk membayar uang pertanggungan yang menjadi hak Penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk tidak membayar uang pertanggungan sebesar 70,792.37 SGD setara Rp 777.512.599,71 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh satu sen), penggantian/klaim tersebut berdasarkan nilai tukar/*kurs* pada 1 Mei 2023, 1 SGD setara Rp 10.983,00 (70,792.37 SGD x Rp 10.983,00 = Rp 777.512.599,71);

16. Bahwa, dalam perkara ini Penggugat merasa ada kejanggalan, walaupun asuransi tambahan Penggugat Exclusive Hospital And Surgery, nomor Polis No. 00056866 atas nama Penggugat secara sepihak telah dibatalkan oleh Tergugat per tanggal 08 Agustus 2023 sebagaimana tertulis dalam surat tanggal 13 Juli 2023, namun pada bulan September 2023 Tergugat masih melakukan tagihan kepada Penggugat untuk pembayaran premi periode tahun 2023-2024 sebesar Rp 65.000.000,- yang menurut tagihan tersebut premi Penggugat jatuh tempo pada tanggal 08 Nopember 2023. Berdasarkan surat tagihan tersebut menunjukkan bahwa administrasi pembayaran premi pada kantor Tergugat tidak baik dan tidak profesional;

17. Bahwa pemeriksaan kesehatan "*Medical Chek Up*" yang dilakukan Penggugat pada tanggal 22 Februari 2019 di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya merupakan pemeriksaan kesehatan biasa (*general chek up*) secara mandiri, dan hasil pemeriksaan laboratorium/*Medical chek up* tersebut kesehatan Penggugat dinyatakan baik oleh dokter yang melakukan pemeriksaan, itu artinya sebelum mengikuti asuransi pada Tergugat, di mana kondisi kesehatan Penggugat pada saat mendaftar/tandatangan kontrak asuransi hasil diagnosis tidak ditemukan indikasi atau tidak terdiagnosis penyakit tertentu atau tidak termasuk *Pre existing condition* (tidak terdiagnosis atau tidak memiliki riwayat penyakit tertentu pada saat mendaftar ke asuransi). Selain itu, sebelum tanda tangan kontrak asuransi, Tergugat telah melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan Penggugat melalui Laboratorium Kesehatan yang ditunjuk Tergugat di Laboratorium kesehatan "TRISENSA *Diagnostic Centre* (Gleneagles)" Surabaya. Dari hasil pemeriksaan kesehatan di Laboratorium kesehatan "TRISENSA *Diagnostic Centre* (Gleneagles)" Surabaya tertanggal 04-11-2021 *a quo* kondisi kesehatan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat, sehingga dinyatakan memenuhi syarat sebagai Tertanggung pada asuransi PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia (TMLI), yaitu Asuransi **TM Link ProteksiKu** dan (termasuk) **Asuransi Tambahan Exclusive Hospital and Surgery**;

18. Bahwa, resume medis dari RS Husada Utama tanggal 22-02-2019 yang dijadikan dasar penolakan bayar klaim oleh Tergugat adalah alasan yang tidak berdasar. Oleh karena itu berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini Penggugat mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam putusannya menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat yang menolak/tidak mau membayar klaim asuransi kepada Penggugat sebesar 70,792.37 SGD atau setara Rp 777.512.599,71 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh satu sen), serta tindakan pembatalan asuransi Tambahan Exclusive Hospital And Surgery, nomor Polis No. 00056866 atas nama Penggugat secara sepihak merupakan perbuatan Ciderajanji (*Wanprestasi*). Untuk itu mohon Tergugat dinyatakan Ciderajanji dan membayar klaim biaya pengobatan kepada Penggugat secara kontan dan tunai sebesar 70,792.37 SGD atau setara Rp 777.512.599,71 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh satu sen) berdasarkan kurs per tanggal 1 Mei 2023 Rp 10.983/ 1 dollar Singapura;

19. Bahwa, akibat ditolakny klaim yang diajukan dan pembatalan sepihak atas asuransi Tambahan Exclusive Hospital And Surgery, atas nama Penggugat dengan Polis Nomor: 00056866, Penggugat mengalami *shock*, (tekanan psikis), malu dan harga diri Penggugat merasa dilecehkan yang berdampak secara psikis dan menimbulkan kerugian immateriel yang tak ternilai. Namun, kerugian immateriel tersebut apabila dikoversi dengan uang besarnya adalah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

20. Bahwa agar supaya Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini, maka tidaklah berlebihan jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat sebesar

Halaman 8 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam mematuhi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

21. Bahwa, Penggugat sangat keberatan dengan pembatalan atau penutupan asuransi Tambahan Exclusive Hospital And Surgery, atas nama Penggugat dengan Polis Nomor: 00056866. Untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa pembatalan atau penutupan asuransi Tambahan Exclusive Hospital And Surgery, atas nama Penggugat dengan Polis Nomor: 00056866 yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum, dan Penggugat dinyatakan tetap sah sebagai Tertanggung Asuransi **TM Link ProteksiKu** dan (termasuk) **Asuransi Tambahan Exclusive Hospital and Surgery**, dengan Polis Nomor: 00056866;

22. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan dengan didasari dengan bukti yang cukup jelas dan benar, maka bersama dengan ini Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (PK);

Bahwa berdasarkan sebagaimana diuraikan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat yang menolak klaim Asuransi dari Penggugat selaku Tertanggung/Pemegang Polis atas biaya pengobatan rawat inap di Rumah Sakit "Mount Alverina Hospital" Singapura pada bulan Mei 2023 karena sakit, adalah perbuatan Ciderajani (*Wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar *klaim* biaya pengobatan rawat inap di Rumah Sakit "Mount Alverina Hospital" Singapura karena sakit pada bulan Mei 2023 kepada Penggugat sebesar 70,792.37 SGD (Dolar Singapura) atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp 777.512.599,71 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus sembiln puluh sembilan rupian koma tujuh puluh satu sen) berdasarkan nilai kurs pada 1 Mei 2023 Rp 10.983/ 1 dollar Singapura, secara tunai dan



sekaligus atas biaya rumah sakit dan pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1000.000,- (satu juta ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam mematuhi putusan perkara ini sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

5. Menghukum Tergugat membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

6. Menyatakan pembatalan atau penutupan asuransi Tambahan Exclusive Hospital And Surgery, Polis Nomor: 00056866 atas nama Tertanggung Effendi Surjonogo yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum, dan Penggugat dinyatakan tetap sah sebagai Tertanggung Asuransi **TM Link ProteksiKu** dan (termasuk) **Asuransi Tambahan Exclusive Hospital and Surgery**, dengan Polis Nomor: 00056866;

7. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK);

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*.

10. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *Aequo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir di persidangan masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

I. Posita Gugatan Tidak Menjelaskan Dasar Hukum Perbuatan Wanprestasi Tergugat

1. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*, menguraikan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas penolakan pembayaran Klaim Asuransi Tambahan Exclusive Hospital and Surgery serta tindakan pembatalan Asuransi Tambahan Exclusive Hospital and Surgery.

2. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat ketahui, yang secara nyata juga tertuang di dalam gugatan Penggugat pada poin 12 hal. 6, pada pokoknya Penggugat telah mengetahui definisi Asuransi merupakan Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan) (“UU Asuransi”).

3. Selain dengan ketentuan di atas, mengingat Gugatan Penggugat sejatinya adalah mengenai asuransi, maka izinkan Tergugat menguraikan dasar timbulnya suatu hubungan perasuransian, yang merujuk pada Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”), pertanggungan [asuransi] harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang bernama polis. Selanjutnya, pada Pasal 258 ayat (1) KUHD mengatur bahwa polis merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan suatu asuransi telah terjadi.

4. Sedangkan perbuatan wanprestasi sudah sangat jelas diuraikan di dalam Pasal 1243 KUHPerdara sebagai berikut:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”



5. Diperkuat juga, berdasarkan doktrin J. Satrio, wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.
6. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdato dan doktrin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan tidak dipenuhinya suatu kewajiban dalam *perikatan*.
7. Oleh karenanya, jika Penggugat mendalilkan tindakan wanprestasi dalam ruang lingkup asuransi, maka Penggugat haruslah merujuk pada ketentuan utama yang menjadi dasar perikatan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Polis – dalam perkara *a quo* ini adalah Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dan Polis yang jadi satu kesatuan sebagai perikatan antara Penggugat dan Tergugat.
8. Majelis Hakim yang Terhormat dan Bijaksana, apabila mencermati keseluruhan Gugatan, **Penggugat sama sekali tidak menyebutkan ketentuan mana dalam perjanjian asuransi atau Polis yang dilanggar oleh Tergugat.** Melainkan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi yang didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana pada Angka 11, 12, 13, 14, dan 15 Gugatan *a quo* – UU Asuransi dan KUHD.
9. Dalam bukunya, M. Yahya Harahap pada pokoknya menjelaskan bahwa posita (*fundamentum petendi*) dianggap lengkap setelah memenuhi unsur diantaranya; (i) dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang mana memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara: (a) penggugat dengan materi dan/atau objek yang disengketakan dan (b) antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa. Selanjutnya juga ia menjelaskan bahwa posita yang dianggap terhindar dari cacat obscur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang menjadi dasar hubungan hukum.
10. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No 2123 K/Pdt/1996 Tanggal 29 Juni 1998, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa **ada tidaknya wanprestasi harus didasarkan pada suatu Perjanjian**, yang mana dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian yang celah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Adalah salah menerapkan hukum, bilamana Hakim *Judex Facti* dalam menentukan ada tidaknya wanprestasi, bukan



didasarkan pada Perjanjian yang ada, melainkan pada bukti-bukti surat yang tidak ada kaitannya dalam Perjanjian tersebut.

11. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, Penggugat membuat gugatan wanprestasi yang diajukan kepada Tergugat tidak berdasarkan hukum pada perikatan – Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dan Polis, yang menyebabkan posita pada gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan membuat gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscuur libel*).

12. Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka perihal posita gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tidak berdasarkan hukum pada perikatan – Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dan Polis membuat gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscuur libel*) merupakan alasan kuat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Oleh karenanya, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. Posita Gugatan Menggabungkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

13. Gugatan diajukan kepada Tergugat karena Tergugat telah melakukan wanprestasi (*quad non*). Namun, pada Angka 11, 12, 13, 14, dan 15 Gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam UU Asuransi dan KUHD - tidak merujuk kepada Polis / perjanjian antara Penggugat dan Tergugat.

14. Prof. Rosa Agustina menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati disebut wanprestasi dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi. Sedangkan pelanggaran terhadap suatu ketentuan Undang – Undang dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain disebut Perbuatan Melawan Hukum (PMH), pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

15. Selanjutnya, M. Yahya Harahap, menjelaskan secara prinsip perbedaan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, ditinjau dari segi sumber hukum terletak pada bahwa wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, sedangkan perbuatan melawan hukum timbul dari Pasal 1365 KUHPerdara, lahir akibat perbuatan orang, lebih lanjut ia menjelaskan pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan



posita atau dalil gugatan: tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan.

16. Merujuk pada doktrin di atas, maka Penggugat **telah menggabungkan ketentuan mengenai pengajuan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi, namun mendasarinya dengan perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan dalam UU Asuransi dan KUHD** - tidak merujuk kepada Polis/perjanjian antara Penggugat dan Tergugat.

17. Penggabungan antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup asuransi, tersirat di dalam Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 2474 K/Pdt/2012 tanggal 19 Agustus 2013, yang pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dikarenakan gugatan penggugat tidak jelas, apakah gugatan a quo didasarkan pada perjanjian asuransi dimana Tergugat I, II telah melakukan wanprestasi karena tidak mau membayar uang pertanggungan kepada Penggugat selaku penerima manfaat dari asuransi tersebut, ataukah gugatan a quo didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehingga Tergugat I, II dihukum untuk membayar ganti rugi.

18. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, Posita Gugatan yang menggabungkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, menjadikan Gugatan kabur. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim dalam pertimbangannya **menyatakan Gugatan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**.

19. Berdasarkan uraian pada Sub-bab I dan II Eksepsi ini, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Gugatan Penggugat kabur dikarenakan Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan Tergugat wanprestasi tanpa menjelaskan dasar hukum perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat; dan
- b. Penggugat telah mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum di dalam gugatan Penggugat.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, jelas **terbukti bahwa Gugatan Penggugat kabur (Exceptio Obscur Libel), dan karenanya, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**.

DALAM POKOK PERKARA

Mohon Majelis Hakim yang terhormat mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi diatas dianggap sebagai satu kesatuan dan tidak



terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan Jawaban dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

20. Majelis Hakim yang Terhormat dan Bijaksana, sebelum Tergugat menguraikan lebih lanjut terkait pokok perkara dalam jawaban ini atas Gugatan *a quo*, izinkan Tergugat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk membuat terang fakta-fakta hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat.

21. Tergugat merupakan badan hukum yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha perasuransian. Dalam hal ini, produk-produk asuransi yang diterbitkan oleh Tergugat, diantaranya adalah asuransi jiwa TM Link Proteksiku ("**Asuransi Dasar**"), dan asuransi tambahan Exclusive Hospital and Surgery ("**Asuransi Tambahan**").

22. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pertanggunggaan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan berdasarkan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dengan Nomor 1-1-00086357-4 tanggal 27 Oktober 2021 ("**SPAJ**").

23. Selanjutnya, dengan pertimbangan dan penilaian terhadap segala pernyataan yang dituangkan dalam SPAJ diisi dengan benar oleh Penggugat yang menjadikan dasar bagi Tergugat untuk memperhitungkan nilai premi yang sesuai dengan Tergantung/Penggugat, maka Tergugat mengabulkan pengajuan asuransi Penggugat dengan menerbitkan Polis Asuransi Jiwa No. 00055866 tertanggal 8 November 2021 ("**Polis**"). Bahwa ketentuan-ketentuan atas Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan diatur lebih lanjut di dalam Polis yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SPAJ.

24. Adapun, pada esensinya terdapat perbedaan antara jenis produk Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan di dalam Polis, bahwa terhadap ketentuan Asuransi Dasar diatur pada bagian Ketentuan Umum TM Link Proteksiku ("**Ketentuan Umum**") Polis, dan Asuransi Tambahan diatur pada bagian Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Exclusive Hospital and Surgery ("**Ketentuan Khusus**") Polis. Meskipun kedua pengaturan atas produk asuransi tersebut dibedakan pada bagian Polis, namun keduanya memiliki keterikatan antara satu dengan lainnya dan membentuk satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. Berikut Tergugat uraikan penjelasan atas produk-produk asuransi Tergugat:

a. Asuransi Dasar



Pada Asuransi Dasar; (i) Penggugat merupakan tertanggung asuransi jiwa yang menjadikan anak-anak dari Penggugat sebagai penerima manfaat Asuransi Dasar,. Sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 3 Ketentuan Umum TM Link Proteksiku, asuransi jiwa [Asuransi Dasar] merupakan jenis asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, yang mana atas dasar premi yang dibayarkan, Penanggung [Tergugat] akan menyediakan pertanggungan berupa manfaat asuransi jika Pemegang Polis [Penggugat] meninggal berupa: (a) pemberian uang pertanggungan, dan (b) nilai investasi

b. Asuransi Tambahan

Pada Asuransi Tambahan; (i) esensinya merupakan asuransi tambahan dari Asuransi Dasar yaitu asuransi kesehatan, yang mana penanggung [Tergugat] akan memberikan manfaat asuransi termasuk namun tidak terbatas pada pertanggungan rawat inap/pembedahaan, dan rawat jalan, (ii) penerima manfaat asuransi adalah Penggugat. Sejatinya pada Asuransi Tambahan, Penanggung [Tergugat] akan memberikan penanggungan kepada Penggugat berupa pembayaran manfaat asuransi, diantaranya, jika Pemegang Polis menjalani perawatan dan/atau pembedahan di rumah sakit.

25. Majelis Hakim yang Terhormat dan Bijaksana, untuk mempermudah Majelis dalam mengadili perkara *a quo*, berikut Tergugat informasikan bahwa Gugatan Penggugat hanya mempermasalahkan perihal penolakan klaim dan pembatalan **Asuransi Tambahan** Penggugat berdasarkan formulir pengajuan klaim tertanggal 16 Mei 2023 ("**Klaim**").

C. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI TERHADAP PENGGUGAT

26. Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada Angka 18 Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi karena menolak Klaim Asuransi Tambahan, dan membatalkan Asuransi Tambahan.

27. Bahwa perlu Tergugat jelaskan terlebih dahulu, dalam pengajuan Penggugat sebagai peserta asuransi pada Tergugat memang terdapat syarat-syarat, pernyataan, dokumen-dokumen pendukung serta pemeriksaan medis atas kesehatan Penggugat. Barulah setelah itu semua dipenuhi secara benar oleh Penggugat, yang kemudian Tergugat dapat menentukan besaran premi dan batasan maksimal berapa lama Penggugat dapat ditanggung oleh Tergugat.

Halaman 16 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



28. Majelis Hakim Yang Mulia, mohon izinkan Tergugat untuk menguraikan setiap bagian fakta hukum serta dapat mempermudah Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, sebagai berikut:

I. Penolakan Klaim dan Pembatalan Asuransi Tambahan Telah Sesuai dengan Ketentuan pada Polis

29. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 8 dan 9 gugatan *a quo*, yang pada intinya Tergugat telah melakukan penolakan dan pembatalan atas Asuransi Tambahan milik Penggugat.

30. Bahwa tidak ada hal-hal yang bisa menyatakan bahwasanya Tergugat telah melakukan penolakan dan pembatalan secara sepihak atas Asuransi Tambahan milik Penggugat, karena sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya, yaitu segala sesuatu terkait hak dan kewajiban Penggugat dengan Tergugat tertuang jelas di dalam SPAJ serta Polis sebagai perikatan yang sempurna.

31. Justru dalil Penggugat yang menyatakan penolakan atas klaim dari Tergugat merupakan keputusan yang sepihak sangatlah tidak berdasarkan fakta hukum, serta memperlihatkan sesungguhnya dalam gugatan ini Penggugat tidak memahami perjanjian/perikatan asuransi dalam hal ini berbentuk SPAJ dan Polis yang seharusnya menjadi dasar untuk mengajukan suatu gugatan wanprestasi, dan terbukti benar justru Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dengan dasar adalah ketentuan perundang-undangan. Untuk itu akan Tergugat uraikan dasar Penolakan dan pembatalan Klaim dari Penggugat berdasarkan SPAJ dan Polis yang telah disepakati bersama.

Penolakan Pembayaran Klaim Atas Asuransi Tambahan Yang dilakukan Tergugat Telah Sesuai Dengan Ketentuan Pada Polis

32. Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada Angka 18 hal 7 dan lainnya dalam Gugatannya, yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena menolak Klaim Asuransi Tambahan yang diajukan oleh Penggugat.

33. Majelis Hakim yang Terhormat dan Bijaksana, izinkan Tergugat menguraikan ketentuan dalam Polis, yang mana sudah diketahui dan dipahami oleh Penggugat, namun Penggugat sengaja melupakan/tidak menggunakannya sehingga menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi tanpa dasar.

34. Bahwa diatur dalam Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) huruf c Ketentuan Umum Polis mengatur sebagai berikut:

“Pasal 2

Halaman 17 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



Dasar Polis

(1) Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang bermaksud menutup/membeli suatu manfaat Asuransi Jiwa, **wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), menjawab semua pertanyaan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan memberikan pernyataan dengan lengkap dan benar**, memberikan keterangan lain yang berkaitan dengan keperluan itu, menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) serta menyampaikan kepada Penanggung.

...

(2) Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) beserta keterangan lain yang dimaksud dalam ayat (1) di atas menjadi dasar dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis secara keseluruhan.

...

(3) c. Jika keterangan tidak benar tersebut secara sengaja disembunyikan dan/atau terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan, maka Penanggung dapat membatalkan Polis, kapanpun ketika hal itu kemudian diketahui Penanggung. Dalam hal ini Penanggung bebas dari kewajiban mengembalikan Nilai Investasi maupun membayar Manfaat Asuransi”.

35. Selanjutnya mengenai Asuransi Tambahan terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Ketentuan Khusus Polis diatur sebagai berikut:

“Pasal 2

Manfaat Asuransi

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Ketentuan Umum serta Pengecualian yang diatur pada **Polis** dan Endorsemen (jika ada), **Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi**, sebagaimana tercantum pada ayat (2) Pasal ini, apabila Tertanggung menjalani Perawatan dan/atau Pembedahan di Rumah Sakit/ karena suatu Ketidakmampuan dengan ketentuan...”

36. Majelis Hakim yang Terhormat dan Bijaksana, dengan merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Ketentuan Khusus Polis Jo Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) huruf c Ketentuan Umum Polis di atas, membuktikan bahwa kewajiban Tergugat akan timbul **JIKA** tertanggung [Penggugat] mengisi SPAJ dengan jujur, baik, dan benar.

37. Faktanya, berdasarkan SPAJ yang di isi Penggugat, khususnya di dalam Poin 8 dan 9 romawi VIII. PERTANYAAN KESEHATAN DAN KEGIATAN SPAJ, ketika Penggugat diminta menyatakan keadaan kesehatan Penggugat yang sebenarnya pada Poin 8 romawi VIII. PERTANYAAN KESEHATAN



DAN KEGIATAN SPAJ, Penggugat menyatakan hanya pernah dirawat inap pada bulan April 2021 di RS Premier Surabaya, dan dilakukan pemeriksaan Laboratorium yang dikarenakan adanya gejala demam berdarah. Selanjutnya, Penggugat akui dan nyatakan, bahwa Penggugat tidak pernah memiliki gejala/diperiksa/mendapat nasihat medis/menderita/mendapat perawatan atas penyakit-penyakit sebagaimana disebutkan di dalam Poin 9 romawi VIII. PERTANYAAN KESEHATAN DAN KEGIATAN SPAJ.

38. Adapun, berikut Tergugat uraikan bentuk pernyataan yang harus Penggugat nyatakan sebenar-benarnya yang tertera di dalam poin 8 dan 9 romawi VIII. PERTANYAAN KESEHATAN DAN KEGIATAN SPAJ, sebagai berikut:

"8. Dalam 5 (lima) tahun terakhir apakah Anda pernah disarankan atau bermaksud:

- a. Menerima Transfusi Darah dan/atau ditolak untuk donor darah? Jika Ya, jelaskan. (i) Kapan (ii) Alasan*
- b. Menjalani Rawat Inap/Rawat Jalan, pembedahan atau biopsi.*
- c. Melakukan pemeriksaan Laboratorium, pemeriksaan diagnostik: Rontgen, EKG, USG, CT Scan, MRI dan Treadmill*

Untuk pertanyaan b dan/atau c jika Ya, jelaskan (i) Kapan (ii) Alasan (iii) Diagnosa (iv) Nama dan Alamat dokter dan/Rumah Sakit/Klinik (v) Lampirkan fotokopi hasil pemeriksaan/perawatan, resume medis dan diagnosa

9. Apakah anda pernah mengalami gejala/diperiksa/mendapat nasihat medis/menderita/mendapat perawatan untuk penyakit di bawah ini:

- a. Jantung dan Pembuluh Darah: tekanan darah tinggi, nyeri dada, sesak napas, serangan jantung, penyempitan/penyumbatan, jantung berdebar-debar/tidak teratur, sakit jantung, kelainan katup dan sekat jantung, varises, gangguan peredaran darah.*
- b. Sistem Syaraf: kejang, epilepsi, lumpuh, pingsan, kesemutan, kebas, stroke, sakit kepala terus menerus, vertigo, gangguan mental/kejiwaan, depresi, polio, multiple sclerosis.*
- c. Mata: fungsi penglihatan.*
- d. Telinga, Hidung, Tenggorokan dan Mulut: fungsi pendengaran/bicara.*



e. Paru: gangguan pernapasan, asma, bronkitis, tuberkulosis, batuk darah, batuk lama.

f. Organ Perut: maag/tukak lambung, kelainan usus, kelainan hati, limpa, pankreas, muntah darah, sakit kuning, batu empedu, buang air besar berdarah, wasir, hernia, sering diare,

g. Sistem Kemih dan Kelamin: kencing nanah/darah, sakit prostat, sakit ginjal, infeksi saluran kemih, penyakit kelamin, batu.

h. Sistem Kelenjar dan Darah: gangguan hormon, gondok, asam urat, kencing manis, pembesaran kelenjar getah bening, kolesterol, kurang darah, (eukimia dan kelainan darah lainnya.

i. Sistem Otot dan Tulang: amputasi, rematik, gangguan tulang belakang, gangguan tulang dan otot, patah tulang, polio, nyeri sendi.

j. Kulit: kelainan kulit, kusta, tahi lalat yang membesar dengan cepat.

k. Pertumbuhan Sel: tumor, kanker, kista, polip, lipoma, massa/benjolan.

l. Sistem Kekebalan dan Infeksi: HIV/AIDS dan kondisi yang berhubungan dengan HIV/ AIDS (mempunyai gejala berikut selama lebih dari 1 (satu) minggu berturut-turut: kelelahan, penurunan berat badan, diare, pembesaran kelenjar, kelainan kulit yang lain dari biasa, demam, radang paru-paru), malaria, disentri amuba, alergi, lupus dan/atau penyakit imun lainnya.

m. Lain-lain yang tidak disebutkan di atas, termasuk penyakit turunan, gangguan fungsi anggota tubuh atau menggunakan tubuh palsu (protesa)...

Untuk pertanyaan no. 9 di atas jika Ya, jelaskan (i) Kelainan yang diderita atau organ yang terdampak/terkena (ii) Sejak kapan (iii) Berapa lama (iv) Nama dan alamat dokter dan/Rumah Sakit/Klinik (v) Kondisi saat ini (vi) Lampirkan fotokopi hasil pemeriksaan/perawatan, resume medis dan diagnose.

39. Majelis Hakim yang Bijaksana dan Terhormat, ketika Penggugat mengajukan Klaim untuk menggantikan uang perawatan Penggugat selama dirawat di RS Mount Alverina Hospital di Singapura pada tanggal 3 Mei 2023 hingga 6 Mei 2023. Merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (6) Ketentuan Umum Polis, Tergugat mempunyai hak untuk melakukan investigasi atas diri Penggugat pada berbagai sumber termasuk namun

Halaman 20 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



tidak terbatas pada dokter rumah sakit, atas pengajuan klaim Asuransi. Hal ini juga mengantisipasi apabila terdapat hal-hal yang ditutupi oleh tertanggung/Penggugat terkait dengan riwayat penyakit terdahulu yang sedang dialami/sudah dialami oleh tertanggung/Penggugat.

40. Terhadap pengajuan klaim Asuransi Tambahan dari Penggugat, Tergugat telah melakukan investigasi, dengan hasil temuan, yaitu Penggugat pernah dirawat pada Rumah Sakit Husada Utama yang dibuktikan dengan adanya Resume Medis yang ditandatangani oleh Dr Koemalawati Widjaja dr. SpN tertanggal 23 Februari 2019 ("**Resume Medis RS Husada Utama**"). Atas Resume Medis RS Husada Utama tersebut ditemukan keluhan penyakit yang sedang diderita Penggugat saat menjalani perawatan di RS Husada Utama pada 22 Februari 2019 hingga 23 Februari 2019, yaitu "lidah dan bibir atas terasa tebal saat bangun tidur" serta mempunyai riwayat penyakit dahulu (RPD) hiperglikemia (peningkatan kadar gula darah/diabetes) sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik gula darah meningkat di angka 456 (empat ratus lima puluh enam), Dislipidemia (kadar lemak dalam darah tidak normal), Hyperuricemia (radang sendi yang diakibatkan asam urat dalam darah), dan selanjutnya Penggugat telah didiagnosis menderita **S. CVA lacunar infarct (stroke)**, hipertensi (darah tinggi), dislipidemia (kadar lemak dalam darah tidak normal), dan hyperuricemia (radang sendi yang diakibatkan asam urat dalam darah), serta terhadap diagnosis tersebut Penggugat diberikan pengobatan berupa injeksi obat termasuk obat Glucophage (obat penurun kadar gula darah) dan diarahkan untuk tindak lanjut berupa MRI di bagian kepala.

41. Berdasarkan Resume Medis RS Husada Utama, pada dasarnya Penggugat terdiagnosis memiliki kondisi **S. CVA lacunar infarct (stroke)**, hipertensi (darah tinggi), dislipidemia (kadar lemak dalam darah tidak normal), dan hyperuricemia (radang sendi yang diakibatkan asam urat dalam darah). Kemudian Penggugat pernah menjalani rawat jalan pada tanggal 25 Februari 2019 dan 12 Maret 2019 di RS Husada Utama dengan diagnosis **S. CVA lacunar infarct (stroke)**. Selain itu, pada saat Penggugat menjalani perawatan di Rumah Sakit "Mount Alverina Hospital" Singapura pada tanggal 3 Mei 2023 hingga 6 Mei 2023 yang menjadi dasar pengajuan Klaim, Penggugat juga diberikan obat yang sama dengan yang diberikan pada saat perawatan di RS Husada Utama yaitu Glucophage (obat penurun kadar gula darah).

42. Bahwa pemeriksaan Penggugat di RS Husada Utama tersebut bukanlah pengecekan untuk mengetahui Penggugat terdapat penyakit



atau tidak di dalam tubuhnya, namun memang Penggugat dengan sadar datang ke RS Husada Utama untuk melakukan perawatan karena memiliki keluhan sakit sebagaimana yang tertera dalam Resume Medis RS Husada Utama, sehingga dalil Penggugat pada poin 17 hal. 7 gugatannya, yang menyatakan bahwasanya pemeriksaan yang dilakukan di RS Husada Utama merupakan pemeriksaan kesehatan biasa adalah keterangan yang tidak benar, dan secara beralasan Tergugat dapat menduga bahwa terdapat kesengajaan Penggugat untuk tidak menyertakan hasil Resume Medis RS Husada Utama pada saat pengajuan penutupan asuransi kepada Tergugat, karena memang terdapat penyakit yang serius pada Penggugat.

43. Dengan demikian, Penggugat terbukti tidak menyatakan kondisi kesehatannya secara jujur dan benar pada saat mengisi SPAJ di tahun 2021, dikarenakan terbukti Penggugat telah terlebih dahulu didiagnosis menderita S. CVA lacunar infarct (stroke), hipertensi (darah tinggi), dislipidemia (kadar lemak dalam darah tidak normal), dan hyperuricemia (radang sendi yang diakibatkan asam urat dalam darah) serta mempunyai riwayat penyakit dahulu (RPD) hiperglikemia (peningkatan kadar gula darah/diabetes) sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik gula darah meningkat di angka 456 (empat ratus lima puluh enam) berdasarkan Resume Medis RS Husada Utama.

44. Lebih lanjut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Ketentuan Khusus Polis, maka Tergugat tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas pengajuan klaim Asuransi Tambahan oleh Penggugat. Oleh karena itu, penolakan klaim yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai fakta hukum dan Polis yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.

Pembatalan Atas Asuransi Tambahan Yang dilakukan Tergugat Telah Sesuai Dengan Ketentuan Pada Polis

45. Selanjutnya Pembatalan Asuransi Tambahan tidak dilakukan oleh Tergugat secara sepihak, akan tetapi hal tersebut Tergugat lakukan sesuai dengan ketentuan untuk pembatalan Asuransi Tambahan yang di atur dalam Polis, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Ketentuan Khusus Polis Jo Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) huruf c Ketentuan Umum Polis, pada pokoknya menegaskan bahwa **Tergugat mempunyai hak untuk membatalkan Asuransi Tambahan sejak awal, jika Tergugat menyatakan pernyataan yang tidak benar pada SPAJ, berikut Tergugat kutip:**

a. Pasal 5 ayat (1) huruf a Ketentuan Khusus pada Polis:

Halaman 22 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



“(1) Hal berikut akan menyebabkan batalnya Asuransi Tambahan ini:

a. **Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak benar**; atau Apabila dilakukan dan diketahui adanya penyembunyian fakta-fakta atau pernyataan yang keliru atau keterangan yang salah, dimana tindakan tersebut merupakan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung sehingga menyebabkan Tertanggung tersebut memenuhi syarat untuk diasuransikan dalam Asuransi Tambahan ini, sedangkan Tertanggung tersebut seharusnya tidak dapat diasuransikan menurut syarat serta ketentuan yang berlaku dalam Asuransi Tambahan ini, **Dalam hal ini Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Asuransi Tambahan** sejak awal dikarenakan ketidakbenaran tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mengenai Dasar Polis dari Ketentuan Umum.”.

b. Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) huruf c Ketentuan Umum pada Polis:

” (1) Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang bermaksud menutup/membeli suatu manfaat Asuransi Jiwa, **wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), menjawab semua pertanyaan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan memberikan pernyataan dengan lengkap dan benar**, memberikan keterangan lain yang berkaitan dengan keperluan itu, menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) serta menyampaikan kepada Penanggung

...

(2) Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) beserta keterangan lain yang dimaksud dalam ayat (1) di atas menjadi dasar dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis secara keseluruhan.

...

(3) c. Jika keterangan tidak benar tersebut secara sengaja disembunyikan dan/atau terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan, maka Penanggung dapat membatalkan Polis, kapanpun ketika hal itu kemudian diketahui Penanggung. Dalam hal ini Penanggung bebas dari kewajiban mengembalikan Nilai Investasi maupun membayar Manfaat Asuransi”.

46. Majelis Hakim yang Terhormat dan Bijaksana, dengan merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Ketentuan Khusus Polis Jo Pasal 2 ayat (1), (2), dan

Halaman 23 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



(3) huruf c Ketentuan Umum Polis di atas, membuktikan bahwa *Pertama*, bertanggung [Penggugat] **wajib** mengisi SPAJ dengan jujur, baik, dan benar. *Kedua*, jika terdapat keterangan, pernyataan dan penjelasan pada SPAJ yang tidak benar, menyebabkan Asuransi Tambahan menjadi batal, dan Tergugat mempunyai hak untuk membatalkan Asuransi Tambahan sejak awal.

47. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Ketentuan Khusus Polis Jo Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) huruf c Ketentuan Umum Polis dan uraian Tergugat perihal ketidakbenaran pengisian SPAJ oleh Penggugat sebagaimana Angka 43 Jawaban di atas, Tergugat mempunyai hak untuk membatalkan Asuransi Tambahan, yang mana Tergugat sampaikan dengan Surat Nomor: 016/CLAIM/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 ("**Surat Penolakan**"), yang pada pokoknya Tergugat sampaikan kepada Penggugat atas analisis dokumen pengajuan klaim, Tergugat tidak dapat menyetujui pengajuan klaim karena diketahui Penggugat telah menderita penyakit yang telah terdiagnosa, diderita, dan/atau dilakukan perawatan sejak sebelum tanggal mulai berlaku Polis.

48. Majelis Hakim yang Terhormat dan Bijaksana, ketentuan dalam Polis telah sesuai dengan doktrin dari Prof Abdul Kadir, yang menyatakan bahwa pemberitahuan wajib dilakukan oleh Tertanggung, agar Penanggung dapat mempertimbangkan apakah dia akan menerima pengalihan risiko dari tertanggung atau tidak.

49. Dengan demikian, maka pembatalan Asuransi Tambahan telah sesuai dengan ketentuan Polis. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

50. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Penolakan pembayaran Klaim Asuransi Tambahan dan Pembatalan Asuransi Tambahan tidak dilakukan sepihak oleh Tergugat dan telah sesuai dengan ketentuan Polis. Oleh karenanya, dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya tidak berdasar dan harus ditolak untuk seluruhnya.

II. Surat Penolakan Tergugat atas Klaim Penggugat Telah Sesuai Fakta Hukum dan Ketentuan Pada Polis

51. Bahwa selain dari yang Tergugat uraikan di atas, terkait dengan ketentuan dan dasar penolakan klaim dari Penggugat, pada bagian ini Tergugat akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berdasar hukum, yaitu dalil Penggugat pada Angka 9 dan 10, hal. 5 Gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa (i) alasan penolakan klaim Tergugat berdasarkan Surat Penolakan tidak terbukti dikarenakan Resume Medis RS Husada Utama menyatakan bahwa (*quad non*) Penggugat



dalam keadaan baik, dan (ii) alasan penolakan klaim berdasarkan Resume Medis RS Husada Utama tidak dapat dijadikan bukti dikarenakan nama-nama penyakit yang tertera pada Resume Medis RS Husada Utama (*quad non*) hanya sebagai dugaan, dan tidak dapat dijadikan bukti bahwa Penggugat menderita penyakit, sehingga alasan penolakan berdasarkan Surat Penolakan tidak terbukti.

52. Majelis Hakim yang Terhormat dan Bijaksana, perlu Tergugat sampaikan bahwa dalil-dalil Penggugat pada Angka 9 dan 10, hal. 5 Gugatannya, adalah suatu dalil yang *sangat keliru, menyesatkan, dan sewenang-wenang*, dan sangat menunjukkan bahwa Penggugat *tidak memperhatikan dan membaca* ketentuan Polis dengan baik dan benar.

53. Pertama, Tergugat selaku Penanggung telah terbukti mempunyai hak untuk menolak klaim Asuransi Tambahan dan membatalkan Asuransi pada Polis.

54. Kedua, lagi-lagi Penggugat kembali mengkaburkan fakta keadaan kesehatan Penggugat, dengan menyatakan pada Angka 9, hal. 5 Gugatannya, bahwa berdasarkan Rekam Medis RS Husada Utama ternyata kondisi kesehatan Penggugat dalam keadaan baik, faktanya berdasarkan Resume Medis RS Husada Utama, Penggugat mempunyai riwayat penyakit dahulu (RPD) hiperglikemia (peningkatan kadar gula darah/diabetes) sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik gula darah meningkat di angka 456 (empat ratus lima puluh enam), Dislipidemia (kadar lemak dalam darah tidak normal), Hyperuricemia (radang sendi yang diakibatkan asam urat dalam darah) serta telah didiagnosis mempunyai penyakit berupa S. CVA lacunar infarct (stroke), hipertensi (darah tinggi), dislipidemia (kadar lemak dalam darah tidak normal), dan hyperuricemia (radang sendi yang diakibatkan asam urat dalam darah), serta telah disarankan untuk menjalani pemeriksaan MRI di bagian kepala dan **diberikan pengobatan berupa obat Glucophage (obat penurun kadar gula darah) sebagaimana yang juga diberikan pada saat perawatan di Rumah Sakit “Mount Alverina Hospital” Singapura pada tanggal 3 Mei 2023 hingga 6 Mei 2023 yang menjadi dasar pengajuan Klaim**, sebagaimana Tergugat uraikan pada Angka 43 Jawaban ini.

55. Ketiga, pada Resume Medis **tidak ada kalimat “dalam keadaan baik”**. Adapun tertera pada angka 7 Resume Medis, yang menyatakan bahwa kondisi Penggugat selama dirawat/komplikasi: “Membaik”, yang mana hal ini merupakan dua kondisi yang berbeda.

56. Majelis Hakim yang Terhormat dan Bijaksana, izinkan Tergugat menjelaskan makna secara harafiah maksud dari “membaik” dan “keadaan

Halaman 25 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



baik”, karena nampaknya Penggugat *tidak paham* arti dari dua kata tersebut.

57. Merujuk pada penafsiran dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, “membaik” didefinisikan sebagai “mulai pulih (tentang kesehatan, keadaan luka, dan sebagainya); makin baik”, sedangkan “keadaan baik” didefinisikan sebagai “sembuh; pulih (tentang luka, barang yang rusak, dan sebagainya).

58. Berdasarkan uraian di atas, maka kondisi Penggugat sebagaimana tertera dalam Resume Medis RS Husada Utama sejatinya adalah *tidak* dalam keadaan baik, namun *mulai* baik. **Sehingga Penggugat nampaknya dengan sengaja membuat Majelis Hakim dan Tergugat menjadi sesat dalam berpikir untuk memberikan pertimbangan atas perkara a quo.**

59. *Keempat*, Penggugat secara keliru menyatakan bahwa atas Resume Medis RS Husada Utama yang dijadikan sebagai alasan penolakan tidak dapat dijadikan bukti bahwa Penggugat telah menderita penyakit S. CVA lacunar infarct, hipertensi, dislipidemia, dan hyperuricemia karena nama penyakit yang tertulis adalah hanya sebagai dugaan (*quad non*).

Pada Angka 1 Resume Medis RS Husada Utama, dinyatakan bahwa Penggugat memiliki keluhan berupa “*lidah dan bibir atas terasa tebal saat bangun tidur*”, dan **Riwayat Penyakit Dahulu (RPD) adalah: hiperglikemia (peningkatan kadar gula darah/indikasi diabetes), hyperuricemia, dislipidemia, dan hipertensi** pada isian Anamnesa, yang mana merupakan kegiatan pengumpulan informasi dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk mengetahui tentang keluhan dan riwayat penyakit yang diderita pasien. Oleh karena itu, **sangatlah tidak mungkin jika yang tertera dalam Resume Medis RS Husada Utama adalah dugaan, dikarenakan apa yang disampaikan pada Anamnesa adalah pernyataan oleh Penggugat sendiri, yang mana pihak rumah sakit hanya memeriksa keadaan kesehatan atas keluhan Penggugat.**

60. Selanjutnya pada Poin 10 hal. 5 Gugatan Penggugat menyatakan pada pokoknya, bahwasanya secara logika tidak mungkin apabila Penggugat mengalami sakit hanya dirawat inap hanya 1 (satu) malam dan tidak melakukan rawat jalan. Pernyataan Penggugat tersebut sungguh-sungguh tidak berdasar, karena bukan logika Penggugat yang menentukan Penggugat sakit dan harus dirawat inap, namun hasil dari diagnosa dokter atas penyakit Penggugat yang mana kebenarannya tertuang dalam Resume Medis RS Husada Utama tersebut.

Halaman 26 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



61. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada Poin 16 hal. 7 Gugatannya, terkait dengan terdapat tagihan atas premi kepada Penggugat meskipun Tergugat menolak klaim dan membatalkan Asuransi Tambahan Exclusive Hospital And Surgery;

Adapun yang dapat Tergugat jelaskan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penolakan yaitu Tergugat hanya melakukan pembatalan atas Asuransi Tambahan Exclusive Hospital And Surgery, namun untuk Asuransi Dasar Penggugat yaitu dengan Produk TM Link ProteksiKu (untuk manfaat asuransi meninggal dunia dan manfaat investasi) masih dapat dilanjutkan dan Tergugat melakukan penghitungan ulang untuk tambahan biaya asuransi sebesar 150% dengan alasan risiko kesehatan dari Penggugat, dikarenakan terdapat pernyataan dan keterangan dari Penggugat yang tidak benar sebagaimana Tergugat uraikan di atas, hal ini juga telah diatur dalam Polis, Ketentuan Umum Pasal 2 ayat 3 (a. ii), sebagai berikut:

“Penanggung akan melakukan penyesuaian Premi yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan informasi yang sebenarnya, serta menagih kekurangan.... berdasarkan hasil penyesuaian tersebut.”

62. Berdasarkan uraian di atas, membuktikan bahwa alasan penolakan benar dan berdasar bahwa Tergugat sebelum melakukan penutupan asuransi telah terdiagnosis memiliki penyakit yang dibuktikan dengan Resume Medis RS Husada Utama, Oleh karena itu, Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

III. Penggugat Justru yang telah melanggar ketentuan Pasal 251 KUHD

63. Bahwa Penggugat dalam dalilnya pada Angka 11 Gugatannya, menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menolak klaim asuransi adalah bertentangan dengan prinsip dasar asuransi yakni asas iktikad baik (*utmost good faith*) sesuai dengan Pasal 251 KUHD, untuk menanggapi dalil tersebut, kami menilai hal ini merupakan *penyesatan hukum*, dan menunjukan *ketidapkahaman* Penggugat terhadap esensi Pasal 251 KUHD. Adapun bunyi dari Pasal 251 KUHD adalah sebagai berikut:

“Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.”

Halaman 27 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



64. Sejatinya Pasal 251 KUHD, adalah bentuk perlindungan terhadap Penanggung [Tergugat] atas setiap pemberitahuan *yang keliru* atau *penyembunyian hal-hal* yang diketahui oleh Tertanggung, yang mana jika merujuk pada perkara *aquo*, telah jelas Penggugat-lah yang tidak memberitahukan secara benar atau bahkan menyembunyikan fakta-fakta keadaan kesehatan yang sebenarnya di dalam SPAJ untuk memperoleh manfaat asuransi dari Tergugat.

65. Doktrin Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., pada Buku Hukum Asuransi Indonesia, pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 251 KUHD, bertujuan untuk melindungi penanggung dari perbuatan tertanggung yang akan merugikannya. Karena adanya pemberitahuan yang benar tentang benda yang diasuransikan terhadap risiko yang dihadapi, penanggung dapat menentukan sikap apakah akan mengadakan asuransi atau tidak.

66. Sebagaimana uraian Tergugat sebelumnya, tentang perbuatan Penggugat yang tidak memberikan pernyataan yang sebenarnya atas riwayat kesehatannya sebelum Penggugat melakukan penutupan asuransi kepada Tergugat, yang dibuktikan dengan Resume Medis RS Husada Utama. **Sehingga, terbukti Penggugat melanggar ketentuan Pasal 251 KUHD.**

67. Majelis Hakim yang Terhormat dan Bijaksana, untuk menanggapi Poin 17 Gugatan, Tergugat memahami bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melakukan penutupan asuransi dengan dikeluarkannya Polis, Tergugat merujuk Penggugat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Trisensa Diagnostic Centre sebagai prasyarat penutupan asuransi. Namun, hal tersebut *tidak mengesampingkan kewajiban* Penggugat sebagai calon pemegang polis pada program asuransi Tergugat, untuk tidak menyatakan keadaan kesehatan Penggugat yang sebenar-benarnya kepada Tergugat.

68. Selanjutnya, Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap kesehatan Tergugat di Laboratorium Kesehatan Trisensa Diagnostic Centre sebagai prasyarat penutupan asuransi termasuk dalam persyaratan medis type D, hal ini tertera juga di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan – Personal TM Link ProteksiKu, kode produk: IFE1, hal. 9, yang menjadi lampiran di dalam SPAJ (**“Ringkasan Informasi Produk dan Layanan”**). Adapun persyaratan medis pemeriksaan kesehatan tipe D meliputi:

- 1) Laporan Pemeriksaan Kesehatan dari dokter;
- 2) Pemeriksaan Urine Lengkap;

Halaman 28 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



- 3) Elektro Kardio Gram (EKG) dengan interpretasi;
- 4) Pemeriksaan analisa Darah Rutin.

Pemeriksaan tipe D ini dilakukan karena didasarkan pada pertimbangan dari usia, uang pertanggungan, produk serta yang terutama dari informasi dari Penggugat pada SPAJ, hal ini terdapat juga di halaman yang sama pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan sebagai catatan, sebagai berikut:

- *"Pemeriksaan Kesehatan ditentukan berdasarkan Usia dari calon Tertanggung, Uang Pertanggungan dan Produk.*
- *Penanggung dapat meminta pemeriksaan kesehatan lanjutan.... kepada calon Tertanggung dan/atau Pemegang Polis (bila diperlukan) berdasarkan informasi yang tersedia di SPAJ..."*

69. Atas ketentuan tersebut di atas, berdasarkan pernyataan yang Penggugat nyatakan di dalam SPAJ, maka Tergugat melakukan pemeriksaan tipe D. namun apabila, sejak awal/sebelum penutupan asuransi Penggugat mengungkapkan hal yang sebenarnya atas kesehatan Penggugat, dalam hal ini hasil medis sebelumnya sebagaimana dalam Resume Medis RS Husada Utama, Tergugat pastinya akan memiliki pertimbangan lain dalam hal melakukan pemeriksaan kesehatan, uang pertanggungan, premi yang dibayarkan, serta produk yang sesuai dengan kondisi kesehatan Penggugat.

Sekali lagi Tergugat nyatakan, pemeriksaan yang dilakukan Penggugat didasarkan apa yang dinyatakan Tergugat di dalam SPAJ, sehingga Tergugat tidak dapat melakukan pemeriksaan kesehatan Penggugat diluar apa yang telah dinyatakan di SPAJ oleh Penggugat.

70. Lebih lanjut, tindakan penyembunyian fakta tentang riwayat kesehatan dalam ruang lingkup asuransi, tersirat dalam Putusan Mahkamah Agung, yang menolak gugatan dari penggugat karena melanggar ketentuan Pasal 251 KUHD, sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1420 k/Pdt/2015 tanggal 22 September 2015, yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa dikarenakan Penggugat tidak jujur dalam memberikan keterangan tentang riwayat kesehatannya pada saat mengajukan permintaan asuransi jiwa kepada Tergugat; Bahwa berdasarkan Pasal 251 KUHD, perjanjian pertanggungan tersebut/asuransi batal karena tidak memenuhi azas keterbukaan dan iktikad baik (*utmost good faith*);
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 424 k/Pdt/2012 tanggal 11 September 2012, yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa dikarenakan suami Penggugat telah memberikan keterangan yang

Halaman 29 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



yang tidak benar yaitu menyatakan tidak menderita suatu penyakit, sedangkan fakta dipersidangan menunjukkan bahwa 7 (tujuh) bulan atau dalam periode 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengisian formulir tersebut suami Penggugat telah mengidap penyakit tumor buli-buli, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat telah tidak jujur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 251 KUHD.

71. Berdasarkan uraian di atas, membuktikan Penggugat tidak menyatakan keadaan kesehatan Penggugat yang sebenarnya kepada Tergugat yang dibuktikan dengan hasil investigasi Tergugat yaitu berupa Resume Medis RS Husada Utama, setelah muncul Klaim dari Penggugat. Sehingga, Penggugat telah jelas melanggar ketentuan Pasal 251 KUHD, Oleh karena itu, Gugatan harus ditolak untuk seluruhnya.

IV. Tergugat Selalu Beriktikad Baik dimulai sebelum Penggugat melakukan Penutupan Asuransi sampai dengan adanya Klaim dari Penggugat

72. Majelis Hakim yang Terhormat dan Bijaksana, untuk menanggapi Poin 11, hal. 5 Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah tidak beriktikad baik menolak klaim asuransi dan bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 251 KUHD dan Pasal 31 ayat (2) UU Asuransi adalah suatu dalil yang sangat *tidak berdasar dan mengada-ada*.

73. Pasal 251 KUHD dan Pasal 31 ayat (2) UU Asuransi, pada dasarnya merupakan dua ketentuan yang memiliki makna yang berbeda.

74. Pasal 251 KUHD mempunyai makna kewajiban bertanggung untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya sebagaimana telah Tergugat uraikan pada Sub-bab III di atas. Sedangkan Pasal 31 ayat (2) UU Asuransi, pada pokoknya mewajibkan Tergugat untuk menjelaskan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada pemegang polis mengenai risiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.

75. Faktanya, pada angka 4 romawi XI. PERNYATAAN SPAJ mengenai Pernyataan, Penggugat pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat selaku pemohon asuransi telah mendapatkan penjelasan lengkap atas produk asuransi Tergugat. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak beriktikad baik dengan merujuk pada Pasal 31 ayat (2) UU Asuransi adalah *keliru*. Jika pun pembahasan mengenai Pasal 31 ayat (2) UU Asuransi ini relevan, Tergugat telah memenuhi ketentuan tersebut sebagaimana pernyataan Penggugat pada angka 4 romawi XI. PERNYATAAN SPAJ.



76. Selanjutnya, Tergugat telah beriktikad baik dengan memberitahukan kepada Penggugat sebelum melakukan penutupan asuransi pada SPAJ dengan mencantumkan redaksi sebagai berikut:

"PERHATIAN

1. **Bacalah sekali lagi pertanyaan dan jawaban, pernyataan dan keterangan serta informasi dalam SPAJ ini**
2. **Mohon TIDAK menandatangani SPAJ ini dalam keadaan kosong: silakan menandatangani SPAJ ini jika Anda telah yakin atas jawaban, pernyataan, keterangan dan informasi sudah lengkap, benar dan sesuai dengan keadaan Anda yang sebenarnya**
3. **SPAJ ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditandatangani**
4. **Pertanggungan menjadi batal, jika fakta yang bersifat material tidak dinyatakan dalam SPAJ ini**

...

77. Bahwa melalui redaksi tersebut Tergugat telah sangat beriktikad baik kepada Penggugat agar sebelum melakukan penutupan asuransi, Penggugat kembali membaca dan menyatakan keadaan yang sebenarnya akan kesehatan Penggugat pada SPAJ.

78. Faktanya, dengan terbuktinya Penggugat tidak menyatakan keadaan kesehatan Penggugat yang sebenarnya yang dibuktikan dengan Resume Medis RS Husada Utama, hal tersebut justru membuktikan sebaliknya, yaitu Penggugat-lah yang tidak memiliki iktikad baik kepada Tergugat, agar dapat menerima manfaat pertanggungan asuransi Tergugat.

79. Iktikad baik Tergugat dibuktikan lagi dengan memberikan tanggapan penolakan atas klaim asuransi tambahan dari Penggugat berdasarkan Surat Penolakan, jika merujuk pada Surat Penolakan, terhadap tindakan Penggugat yang menyatakan hal-hal yang tidak sesuai fakta pada SPAJ. **Dibuktikan lagi oleh Tergugat iktikad baiknya dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melanjutkan program Asuransi Dasar Penggugat**, meskipun jika merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat 3 huruf a Ketentuan Umum Polis, Tergugat mempunyai hak untuk membatalkan Polis secara menyeluruh.

80. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas telah terbukti bahwa Tergugat telah beriktikad baik. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.



81. Berdasrkan uraian tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Tergugat tidak wanprestasi dan Tergugat telah sesuai dengan Polis dan SPAJ yang menjadi dasar perikatan asuransi antara Penggugat dan Tergugat. Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mempertimbangkan dan menyatakan bahwa dalil-dalil wanprestasi yang disampaikan Penggugat tidak berdasar. Sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Yang Terhormat untuk menolak gugatan *a quo*.

D. MENGENAI KERUGIAN IMMATERIL, UANG PAKSA, DAN PUTUSAN SERTA MERTA

82. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Angka 19, 20 dan 22 Gugatan, yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk (I) Tergugat membayar kerugian immateril, (II) menetapkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*; dan (III) menyatakan putusan perkara dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).

I. Kerugian Immateril tidak berdasar hukum

83. Majelis hakim yang terhormat dan bijaksana, Penggugat dalam Angka 19 Gugatan, pada pokoknya mendalilkan bahwa akibat ditolak Klaim Asuransi Tambahan dan pembatalan Asuransi Tambahan, Penggugat mengalami tekanan psikis, dan malu sehingga menimbulkan kerugian immateril yang jika dan konversikan dengan uang adalah menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah).

84. Perlu kami sampaikan perhitungan kerugian immateril oleh Penggugat hanya dibuat berdasarkan asumsi dan tidak jelas apa yang menjadi dasar perhitungan dan dasar hukum Penggugat dalam membuat perhitungan atas kerugian immateriil tersebut. Oleh karena itu, tuntutan ganti kerugian imaterial tersebut adalah tidak sah,

85. Adapun, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 492 k/SIP/1970 Tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung 1720 K/pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, pada pokonya mempertimbangkan bahwa setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.

86. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas **telah terbukti bahwa Tuntutan ganti rugi immateril Penggugat tidak terbukti**



dikarenakan hanya dibuat berdasarkan asumsi. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

II. Permohonan Uang Paksa Tidak Berdasar Hukum

87. Dalam Angka 20, hal. 8 Gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 per hari yang harus dibayar oleh Tergugat apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara a *quo*.

88. Pasal 606A HIR mengatur bahwa terdapat pengecualian dalam pemberian uang paksa, yaitu untuk *hukuman selain pembayaran atas sejumlah uang*. Berikut Tergugat kutip:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

89. Dalam Angka 3 Petitum Gugatan, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar klaim asuransi Penggugat atas biaya pengobatan rawat inap di Rumah Sakit “Mount Alverina Hospital” Singapura sebesar SGD70.972.37 atau Rp777.512.599,71.

90. Oleh karena Penggugat telah memohon Tergugat untuk melakukan *pembayaran* sejumlah uang, maka Penggugat *tidak dapat* memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa kepada Tergugat.

91. Berikut Tergugat uraikan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai uang paksa:

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1955 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa tuntutan pembayaran uang paksa *tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya*.

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 793 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa uang paksa (*dwangsom*) *tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*.



92. Berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa permohonan uang paksa (*dwangsom*) tidak berdasar dan tidak relevan, dan oleh karenanya, Gugatan harus ditolak untuk seluruhnya.

III. Permohonan Putusan Serta Merta Tidak Berdasar Hukum

93. Permohonan putusan serta merta tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, Gugatan harus ditolak untuk seluruhnya.

94. Dalam Angka 22, hal. 8 Gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon agar perkara *a quo* dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Para Tergugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi.

95. Berdasarkan Pasal 180 HIR diatur bahwa pengadilan boleh memerintahkan keputusan hakim untuk dijalankan terlebih dahulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang *bezit*.

96. Kemudian, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001, telah diatur bahwa putusan serta merta dapat dijatuhkan untuk hal-hal tertentu:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.



f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

h. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

97. Majelis Hakim yang Terhormat dan Bijaksana, Penggugat dalam mengajukan Gugatan, *sama sekali tidak* merujuk pada akta autentik, suatu bukti surat dan/atau keputusan hukuman lebih dahulu. Oleh karena itu, putusan atas perkara *a quo* tidak termasuk putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu berdasarkan Pasal 180 HIR. yang mana, Gugatan tidak termasuk dalam hal-hal yang dapat diputus secara serta merta sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001.

98. Dengan demikian, dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah *tidak berdasar dan mengada-ngada*.

99. Berdasarkan uraian di atas, jelas **terbukti bahwa permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah tidak berdasar, dan oleh karenanya, Gugatan harus ditolak untuk seluruhnya.**

100. Dengan demikian sangat beralasan hukum untuk Majelis Hakim Yang Mulia dapat menolak permohonan kerugian materiil, uang paksa dan Putusan serta merta dari Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas oleh Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:



- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); dan
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan pada Posita Gugatan bahwa Penggugat adalah sebagai Tertanggung/nasabah pada PT. Tokio Marine Life Insurance dengan nomor **Polis 00055866** jenis produk asuransi TM Link Proteksiku dan asuransi tambahan Exclusive Hospital and Surgery (HSR) Asia 2;
2. Bahwa pada waktu Penggugat menjadi nasabah asuransi atau Tertanggung mendaftar melalui Turut Tergugat sebagai agen asuransi PT. Tokio Marine Life Insurance kantor Cabang/Pemasaran Surabaya, sedangkan kantor pusat berkedudukan di Jakarta;
3. Bahwa adalah benar Penggugat menjadi nasabah atau Tertanggung pada asuransi PT. Tokio Marine Life Insurance kantor Cabang/ Pemasaran Surabaya terhitung mulai tanggal 8 Nopember 2021 dengan pembayaran premi sebesar Rp 65.000.000,- pertahun dengan perincian pembayaran premi reguler (PR) Rp 35.000.000,- dan premi top up reguler (TUR) Rp 30.000.000,-
4. Bahwa sebelum ada sengketa atau permasalahan claim dari Penggugat, Penggugat telah menjadi nasabah selama dua (2) tahun dan telah membayar penuh (lunas) pembayaran premi untuk dua (2) tahun yang jumlah secara total sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
5. Bahwa sebelum menandatangani kontrak polis asuransi dengan Nomor: 00055866, Penggugat telah menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pihak Tergugat (PT. Tokio Marine Insurance), hasilnya dinyatakan baik dan memenuhi syarat sebagai Tertanggung pada perusahaan asuransi Tergugat;
6. Bahwa sebelum menjadi nasabah asuransi pada Tergugat, Penggugat menjelaskan kepada Turut Tergugat selaku agen dari Tergugat (PT. Tokio Marine Insurance) bahwa Penggugat pernah melakukan Medical Check Up (MCU) di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya dan hasilnya dinyatakan

Halaman 36 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



baik dalam artian berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan penyakit sebagaimana permintaan observasi yang diminta pasien;

7. Bahwa Turut Tergugat (saya Ari Susanti) telah berhenti (resign) sebagai agen asuransi Tergugat (PT. Tokio Marine Insurance) pada bulan Februari 2022;

8. Bahwa walaupun Turut Tergugat telah berhenti sebagai agen asuransi Tergugat (PT. Tokio Marine Insurance), sebagai tanggungjawab moral kepada Penggugat, Turut Tergugat masih membantu Penggugat mengurus klaim pada Tergugat;

9. Bahwa Turut Tergugat mengetahui klaim asuransi kesehatan yang dimohonkan oleh Penggugat ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa pada saat mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Penggugat memasukkan keterangan tidak benar;

10. Bahwa Turut Tergugat juga mengetahui, atas penolakan klaim oleh Tergugat, Penggugat mengajukan keberatan atau banding, namun keberatan/banding dari Penggugat tersebut tetap ditolak oleh Tergugat bahkan kepesertaan Penggugat sebagai Tertanggung juga dibatalkan;

11. Bahwa Turut Tergugat pernah diberi tau oleh Penggugat, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat masih ditagih uang premi padahal Penggugat telah dinyatakan dikeluarkan sebagai Tertanggung.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka Turut Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan perkara *a quo* secara seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat telah saling memberi tanggapan dalam Replik dan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Polis Asuransi Jiwa dengan Nomor Polis: 00055866 dengan Pemegang Polis: Effendi Surjonogo dengan PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia tertanggal 11 November 2021. Bukti P – 1a;
2. Fotocopy Data Polis Perjanjian Asuransi Jiwa dengan Nomor Polis: 00055866 dengan Pemegang Polis: Effendi Surjonogo dengan PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia tertanggal 24 Mei 2023. Bukti P – 1b;



3. Fotocopy Bukti Bayar Bank Central Asia dari Pemegang Polis Effendi Surjonogo kepada PT.Tokio Marine Life Insurance sebesar Rp.65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal 8 November 2021. Bukti P – 2;
4. Fotocopy Bukti Bayar Bank Mandiri dari Pemegang Polis Effendi Surjonogo kepada PT.Tokio Marine Life Insurance sebesar Rp.65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal 1 November 2022. Bukti P – 3;
5. Fotocopy Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan tertanggal 4 November 2021 oleh Gleneagles Diagnostic Center Surabaya. Bukti P – 4;
6. Fotocopy Rincian Tagihan pengobatan atas nama Effendi Surjonogo dari Mount Alvernia Hospital, Singapore tertanggal 6 Juni 2023 sebesar \$24,428.21 (Dollar Singapore). Bukti – 5;
7. Fotocopy Email Tanda Terima Nomor Klaim: IHLT2023003611 atas Pengajuan Klaim Health – Policy No.00055866 atas nama Effendi Surjonogo tertanggal 30 November 2023. Bukti P – 6a;
8. Fotocopy Surat Formulir Pengajuan Klaim (Claim Application Form) atas nama Effendi Surjonogo tertanggal 16 Mei 2023. Bukti P – 6b;
9. Fotocopy Surat Nomor 016/CLAIM/VII/2023 perihal Penolakan Klaim dan Pembatalan Asuransi Tambahan Hospital And Surgery Platinum Indonesia Plus Polis No.00055866 atas pemegang polis Effendi Surjonogo. Bukti P – 7;
10. Fotocopy Surat Keberatan Penolakan Klaim dan Pembatalan manfaat kesehatan polis Effendi Surjonogo tertanggal 28 Agustus 2023 kepada PT.Tokio Marine Life Insurance Indonesia. Bukti P – 8a;
11. Fotocopy Surat Keterangan dr. Koesmalawati Widjaja, Sp.N. tertanggal 11 Agustus 2023. Bukti P – 8b;
12. Fotocopy Email Banding atas Polis 00055866 dari pemegang polis Effendi Surjonogo kepada PT.Tokio Marine Life Insurance Indonesia beserta lampiran dokumen Banding tertanggal 12 September 2023. Bukti P – 9a;
13. Fotocopy Email balasan dari PT.Tokio Marine Life Insurance Indonesia tertanggal 12 September 2023 atas Email Banding pemegang polis Effendi Surjonogo tertanggal 12 September 2023. Bukti P – 9b;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Premi atas tertanggung Effendi Surjonogo (Penggugat) dari Penanggung PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia (Tergugat) tertanggal 12 Oktober 2023. Bukti P – 10;
15. Fotocopy Undang-Undang Asuransi No.40 Tahun 2014. Bukti P – 11;



16. Fotocopy Undang-Undang Kitab Hukum Dagang, Bukti P – 12;

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-12 tersebut diatas bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai surat aslinya kecuali bukti P-2 sampai dengan P-8 tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Penggugat yaitu: **Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan Asuransi merupakan perjanjian antara Tertanggung dengan Penanggung, dimana perjanjian ini berupa Pengalihan kemungkinan Resiko. yang ditanggung adalah berupa kehilangan, pemusnahan, kerugian, dimana ada pembayaran premi dari Tertanggung kepada Penanggung.
- Bahwa Pembayaran premi ini adalah dengan adanya Pengalihan resiko tidak pasti yang menimpa si Tertanggung.
- Bahwa Penggolongan Asuransi ada 3 yaitu :
 1. Asuransi sejumlah uang
 2. Asuransi kerugian
 3. Asuransi Wajib/Asuransi Sosial
- Bahwa Untuk Asuransi Kesehatan merupakan variasi dari asuransi sejumlah uang dan asuransi kerugian.
- Bahwa kenapa adanya variasi, karena ada asuransi kesehatan yang berupa asuransi sejumlah uang, misalkan perjanjian 5 tahun tidak ada klaim, maka bisa kembali 100% atau 75%.
- Bahwa Untuk Asuransi Kerugian, tidak ada klaim maka menjadi hangus, seperti asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor, misalnya mobil diasuransikan 1 tahun kemudian tidak terjadi resiko dan tidak terjadi apa-apa maka uang kita hilang.
- Bahwa Untuk asuransi kesehatan ada variasi dari asuransi sejumlah uang dan asuransi kerugian.
- Bahwa Asuransi kesehatan ini untuk mengcover kesehatan dari Tertanggung itu sendiri atau Pemegang Polis atau keluarganya.
- Bahwa Asuransi itu adalah lembaga pengalihan resiko, Penanggung mau menerima pengalihan resiko dengan adanya pembayaran premi, dan pembayaran premi inilah yang diolah perusahaan asuransi nanti bila terjadi resiko.
- Bahwa Dalam perjanjian asuransi, minimal ada 4 yang dipenuhi oleh Tertanggung maupun Penanggung



1. Prinsip Edintitas atau keseimbangan. Khusus untuk asuransi kerugian, misalnya kebakaran rumah yang harganya 1 milyar ternyata kerugian 1 milyar maka akan diperhitungkan

2. Prinsip Utmost Good Faith, adalah prinsip itikat baik sebaik-baiknya, dulu itikat baik hanya mengacu pada Pasal 251 KUHD.

Di Pasal 251 KUHD hanya Tertanggung atau calon Tertanggung yang beritikat baik (10:14.56)

Pasal 251 KUHD inilah yang dipakai perusahaan asuransi untuk tidak membayar klaim yang diajukan Tertanggung.

Atas dasar Pasal 251 KUHD yang punya Itikat Baik hanya pada Terganggu, maka muncul Pasal 31 ayat (2) UU No.40 Tahun 2014 Tentang Asuransi yang menyatakan Perusahaan Asuransi juga harus beritikat baik.

Dalam UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) disitu juga ada aturan Perusahaan Asuransi harus Beritikat Baik, dimana harus ada kejelasan, dan informasi apa yang diberikan kepada Tertanggung.

3. Prinsip Insurable Interest, (Pasal 220 KUHD) bahwa Tertanggung ini bisa measuransikn dirinya atau obyek lain asalkan dia mempunyai kepentingan terhadap obyek yang diasuransikan, kalau kepentingan tidak muncul diawal perjanjian asuransi tidak apa-apa, tapi kepentingan itu mutlak harus ada pada saat peristiwa tidak pasti. Peristiwa tidak pasti itu terjadinya resiko, misalnya kecelakaan, sakit, kebakaran.

4. Prinsip Subrogasi, yaitu hanya pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian dituntut oleh pihak perusahaan asuransi setelah dia membayar kepada Tertanggung, misalnya terbakar disebabkan oleh orang lain, maka asuransi dibayar kepada Tertanggung kemudian asuransi menuntut orang membakar tersebut.

Subrogasi ini tidak berdasarkan BW tetapi tetap menggunakan KUHD Pasal 284.

- Bahwa Ahli menjelaskan, Perjanjian Asuransi itu sifatnya adalah Konsesus yaitu sejak kata sepakat, maka sejak itulah berlakunya perjanjian asuransi.
- Bahwa Kesepakatan itu harus dari peristiwa yang melandasi konsensus tadi, harus dilanjutkan dengan sifat kedua yaitu timbal balik yaitu memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Halaman 40 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hak dan kewajiban ini adalah: bagi Tertanggung berkewajiban membayar premi, maka secara otomatis Penanggung membayar kewajiban pada peristiwa tidak pasti tersebut, misal Tertanggung bayar premi pagi hari, terus siangya sudah terjadi resiko, secara otomatis Penanggung menanggung resiko tadi.
- Bahwa Perjanjian asuransi terjadi pada sejak adanya nota penutupan perjanjian asuransi yaitu pembayaran premi, biasanya ditunjukkan dengan adanya kwitansi pembayaran, walaupun Polis belum jadi, asuransi telah mengikat para pihak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy J. Satrio, "Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi", Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 3. Bukti T-1;
2. Fotocopy M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika, 2014, hlm. 58. Bukti T-2;
3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung No. 2123K/Pdt/1996 tanggal 29 Juni 1998, sebagaimana tertera dalam Dr.H.M. Fauzan, S.H., M.H., "Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-Norma Baru Dalam Hukum Kasus", Kencana, 2004. Bukti T-3;
4. Fotocopy Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH, dkk, "Hukum Perikatan (Law Of Obligation)", Pustaka Larasan, 2012, hlm 5. Bukti T-4;
5. Fotocopy M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika, 2014, hlm 454-455. Bukti T-5;
6. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 2474K/Pdt/2012 tanggal 19 Agustus 2013. Bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) No. 1-1-00086357-4 tanggal 27 Oktober 2021. Bukti T-7;
8. Fotocopy Polis Asuransi Jiwa antara Tergugat dengan Effendi Surjonogo dengan No. Polis: 00055866, tanggal 8 November 2021 ("**Polis**"). Bukti T-8;
9. Fotocopy Hasil pemeriksaan kesehatan pada Lab Kesehatan TRISENSA *Diagnostic Centre* (Gleneagles) atas nama Effendi Surjonogo, tanggal 04 November 2021. Bukti T-9;
10. Fotocopy Surat Pengajuan Klaim atas nama Effendi Surjonogo kepada TMLI, 16 Mei 2023. Bukti T-10;
11. Fotocopy Data Riwayat Medis Pasien Rumah Sakit Husada Utama atas nama Effendi Surjonogo tanggal 23 Juni 2023, ditandatangani oleh dr Koemalawati Widjaja, SpN. Bukti T-11;

Halaman 41 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



12. Fotocopy Resume Medis Rumah Sakit Husada Utama atas nama Effendy Surjonogo tanggal 23 Februari 2019, ditandatangani oleh dr. Koemalawati Widjaja, SpN. Bukti T-12;
13. Fotocopy Kuitansi Mount Alverina Hospital, atas nama Penggugat. Bukti T-13;
14. Fotocopy Surat Penolakan Klaim dan Pembatalan Asuransi Tambahan Hospital And Surgery Platinum Indonesia Plus ("Asuransi Tambahan") Polis No. 016/CLAIM/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023. Bukti T-14;
15. Fotocopy Prof. Abdulkadir Muhammad, SH, "Hukum Asuransi Indonesia", Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 73-74. Bukti T-15;
16. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 1420K/Pdt/2015 tanggal 22 September 2015. Bukti T-16;
17. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 424K/Pdt/2012 tanggal 11 September 2012. Bukti T-17;

Bahwa bukti T-1 sampai dengan T-17 tersebut diatas bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai surat aslinya kecuali bukti T-3, T-6, T-12, T-13, T-16 dan T-17 tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli yang diajukan oleh Tergugat yaitu: **Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H.** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dokumen acuan utama dalam perikatan asuransi, khususnya dalam kasus ini, adalah SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) dan polis asuransi. Dokumen-dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena polis asuransi muncul dari SPAJ;
- Bahwa terkait dengan penerapan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Ahli Tergugat menjelaskan bahwa asas iktikad baik yang diatur dalam pasal ini terutama berlaku bagi tertanggung. Termasuk kewajiban tertanggung untuk memberikan keterangan yang jujur dan akurat kepada penanggung, sebagaimana tercantum dalam SPAJ. Setiap pernyataan palsu dalam SPAJ memiliki akibat hukum, termasuk hak penanggung untuk menolak memberikan ganti rugi;
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila dalam SPAJ tercantum keterangan palsu, maka ketentuan yang berlaku tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga mencakup ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi;
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang masalah pembatalan perjanjian di pengadilan berdasarkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Mengingat Buku III KUHPer bersifat terbuka, maka ketentuan

Halaman 42 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



Pasal 1266 KUHPer dapat dikesampingkan/dikecualikan apabila disepakati oleh para pihak;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa secara praktik, polis asuransi biasanya dibuat oleh perusahaan asuransi untuk menyeragamkan polis asuransi bagi nasabahnya. Polis asuransi yang diseragamkan tersebut tidak serta merta berarti bahwa perusahaan asuransi beriktikad buruk untuk secara sengaja membingungkan pihak tertanggung. Dengan demikian, Ahli Tergugat menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi tidak beriktikad buruk dalam membuat polis asuransi yang diseragamkan kepada pihak tertanggung; dan
- Bahwa Terkait dengan keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 sehubungan dengan ketentuan Pasal 251 KUHD, Ahli Tergugat menegaskan bahwa putusan tersebut dikeluarkan setelah terjadinya perkara saat ini dan tidak mempunyai kekuatan hukum surut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pasal 251 KUHD tetap berlaku dalam perkara ini, dan kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar tetap berlaku bagi pihak tertanggung.

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat mengajukan bukti berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Polis Asuransi Jiwa dengan Nomor Polis: 00055866 dengan Pemegang Polis: Effendi Surjonogo dengan PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia tertanggal 11 November 2021. Bukti TT – 1;
2. Fotocopy Data Polis Asuransi Jiwa dengan Nomor Polis: 00055866 dengan Pemegang Polis: Effendi Surjonogo dengan PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia tertanggal 24 Mei 2023. Bukti TT – 2;
3. Fotocopy Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan yang diterbitkan oleh Tokio Mariene tertanggal 28 Oktober 2021. Bukti TT – 3;
4. Fotocopy hasil Lab dari Trisensa Diagnostic Centre, Glenagles, tertanggal 4 November 2021, atas nama Effendi Surjonogo, Bukti TT – 4;
5. Fotocopy Laporan Pemeriksaan Kesehatan diterbitkan oleh Tokiomarine, tertanggal Effendi Surjonogo, tertanggal 4 November 2021, Bukti TT – 5;
6. Fotocopy Bukti Transaksi Transfer Dana melalui Bank Central Asia dari Pemegang Polis Effendi Surjonogo kepada PT.Tokio Marine Life Insurance sebesar Rp.65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal 8 November 2021. Bukti TT – 6;
7. Fotocopy Bukti transfer dana melalui Bank Mandiri dari Pemegang Polis Effendi Surjonogo kepada PT.Tokio Marine Life Insurance sebesar Rp.65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal 1 November 2022. Bukti TT – 7;



8. Fotocopy Surat Keterangan dr. Koesmalawati Widjaja, Sp.N. tertanggal 11 Agustus 2023. Bukti TT – 8;

9. Fotocopy Surat Formulir Pengajuan Klaim (Claim Application Form) atas nama Effendi Surjonogo tertanggal 16 Mei 2023. Bukti TT – 9;

10. Fotocopy Surat Penolakan Klaim dan Pembatalan Asuransi tambahan polis Effendi Surjonogo tertanggal 18 Juli 2023 dari PT.Tokio Marine Life Insurance Indonesia. Bukti TT – 10;

Bahwa Bukti TT – 1 sampai dengan Bukti TT – 10 tersebut diatas bermeterai cukup dan seluruhnya berupa fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang gugatan *wanprestasi (cidera janji)* kepada Tergugat yang adalah perusahaan asuransi, mengenai penolakan klaim asuransi kesehatan Penggugat dan pembatalan asuransi kesehatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa, gugatan Penggugat *obscuur libel*, karena posita gugatan tidak menjelaskan dasar hukum perbuatan wanprestasi Tergugat, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*, menguraikan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas penolakan pembayaran Klaim Asuransi Tambahan Exclusive Hospital and Surgery serta tindakan pembatalan Asuransi Tambahan Exclusive Hospital and Surgery.

Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat ketahui, yang secara nyata juga tertuang di dalam gugatan Penggugat pada poin 12 hal. 6, pada pokoknya Penggugat telah mengetahui definisi Asuransi merupakan Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan) (“UU Asuransi”).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain dengan ketentuan di atas, mengingat Gugatan Penggugat sejatinya adalah mengenai asuransi, maka izinkan Tergugat menguraikan dasar timbulnya suatu hubungan perasuransian, yang merujuk pada Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD"), pertanggung [asuransi] harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang bernama polis. Selanjutnya, pada Pasal 258 ayat (1) KUHD mengatur bahwa polis merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan suatu asuransi telah terjadi.

Sedangkan perbuatan wanprestasi sudah sangat jelas diuraikan di dalam Pasal 1243 KUHPerdara;

Bahwa, berdasarkan doktrin J. Satrio, wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.

Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara dan doktrin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan tidak dipenuhinya suatu kewajiban dalam *perikatan*.

Bahwa, oleh karenanya, jika Penggugat mendalilkan tindakan wanprestasi dalam ruang lingkup asuransi, maka Penggugat haruslah merujuk pada ketentuan utama yang menjadi dasar perikatan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Polis – dalam perkara *a quo* ini adalah Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dan Polis yang jadi satu kesatuan sebagai perikatan antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, apabila mencermati keseluruhan Gugatan, **Penggugat sama sekali tidak menyebutkan ketentuan mana dalam perjanjian asuransi atau Polis yang dilanggar oleh Tergugat**. Melainkan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi yang didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana pada Angka 11, 12, 13, 14, dan 15 Gugatan *a quo* – UU Asuransi dan KUHD.

Bahwa, dalam bukunya, M. Yahya Harahap pada pokoknya menjelaskan bahwa posita (fundamentum petendi) dianggap lengkap setelah memenuhi unsur diantaranya; (i) dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang mana memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara: (a) penggugat dengan materi dan/atau objek yang disengketakan dan (b) antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa. Selanjutnya juga ia menjelaskan bahwa posita yang dianggap terhindar dari cacat obscur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang menjadi dasar hubungan hukum.

Bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung No 2123 K/Pdt/1996 Tanggal 29 Juni 1998, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa **ada tidaknya**

Halaman 45 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



wanprestasi harus didasarkan pada suatu Perjanjian, yang mana dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian yang celah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Adalah salah menerapkan hukum, bilamana Hakim Judex Facti dalam menentukan ada tidaknya wanprestasi, bukan didasarkan pada Perjanjian yang ada, melainkan pada bukti-bukti surat yang tidak ada kaitannya dalam Perjanjian tersebut.

Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian di atas, Penggugat membuat gugatan wanprestasi yang diajukan kepada Tergugat tidak berdasarkan hukum pada perikatan – Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dan Polis, yang menyebabkan posita pada gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan membuat gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscur libel*).

Bahwa, gugatan Penggugat *obscur libel*, karena posita gugatan Menggabungkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, gugatan diajukan kepada Tergugat karena Tergugat telah melakukan wanprestasi (*quad non*). Namun, pada Angka 11, 12, 13, 14, dan 15 Gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam UU Asuransi dan KUHD - tidak merujuk kepada Polis/perjanjian antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, Prof. Rosa Agustina menjelaskan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati disebut wanprestasi dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi. Sedangkan pelanggaran terhadap suatu ketentuan Undang-Undang dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain disebut Perbuatan Melawan Hukum (PMH), pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Bahwa, M. Yahya Harahap, menjelaskan secara prinsip perbedaan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, ditinjau dari segi sumber hukum terletak pada bahwa wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, sedangkan perbuatan melawan hukum timbul dari Pasal 1365 KUHPerdara, lahir akibat perbuatan orang, lebih lanjut ia menjelaskan pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan: tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan.

Bahwa, merujuk pada doktrin di atas, maka Penggugat **telah menggabungkan ketentuan mengenai pengajuan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum karena Penggugat mendalilkan bahwa**

Halaman 46 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



Tergugat telah wanprestasi, namun mendasarinya dengan perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan dalam UU Asuransi dan KUHD - tidak merujuk kepada Polis/perjanjian antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, penggabungan antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup asuransi, tersirat di dalam Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 2474 K/Pdt/2012 tanggal 19 Agustus 2013, yang pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dikarenakan gugatan penggugat tidak jelas, apakah gugatan a quo didasarkan pada perjanjian asuransi dimana Tergugat I, II telah melakukan wanprestasi karena tidak mau membayar uang pertanggungan kepada Penggugat selaku penerima manfaat dari asuransi tersebut, ataukah gugatan a quo didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehingga Tergugat I, II dihukum untuk membayar ganti rugi.

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, Posita Gugatan yang menggabungkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, menjadikan Gugatan kabur. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan Gugatan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai *eksepsi gugatan Penggugat obscur libel karena Posita Gugatan Tidak Menjelaskan Dasar Hukum Perbuatan Wanprestasi Tergugat*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim Penggugat telah menguraikan secara *kronologis* peristiwa hukum yang menjadi landasan mengajukan gugatannya dan disertai dengan berbagai ketentuan hukum yang menjadi rujukannya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah rujukan ketentuan hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat dimaksud untuk suatu perbuatan ingkar janji/wanprestasi atau bukan, mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan dalam bagian pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat di atas adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai *eksepsi gugatan Penggugat obscur libel karena Posita Gugatan Menggabungkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*;



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, Penggugat telah menguraikan dalam gugatannya mengenai adanya suatu peristiwa hukum dalam perjanjian asuransi, yaitu dimana klaim pertanggunggunaan oleh Tergugat (asuransi) tidak dibayarkan/ditolak berdasar alasan Penggugat telah melanggar asas itikat baik (*utmost good faith*) yang diatur dalam Pasal 251 KUHD jo Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi, sehingga menurut Penggugat perbuatan Tergugat yang menolak klaim asuransi Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut, dan penolakan klaim oleh Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas mengenai gugatan Penggugat yang menggabungkan gugatan dengan dalil *wanprestasi* dan dalil *perbuatan melawan hukum* sebagaimana yang menjadi alasan eksepsi Tergugat *aquo*, menurut Majelis tidak ada dalil gugatan yang menggabungkan perbuatan *wanprestasi* dan *perbuatan melawan hukum* yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara akan dipertimbangkan dalam bagian pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas eksepsi dari Tergugat menurut Majelis Hakim tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya patut juga untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim di atas, beralasan menurut hukum untuk menyatakan eksepsi dari Tergugat patut untuk ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah peserta Asuransi Jiwa Tokio Marine melalui Kantor (Pemasaran) Cabang Surabaya PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia, Penggugat dalam hal ini sebagai Tertanggung, dengan Nomor Polis: 00055866, jenis Produk asuransi dasar TM Link Proteksiku dan asuransi tambahan : Exclusive Hospital and Surgery (HSR) Asia2. Tanggal mulai berlaku sejak 8 Nopember 2021, sistem pembayaran premi per tahun sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), perinciannya Premi Reguler (PR) Rp 35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah) dan Premi Top Up Reguler (TUR) sebesar Rp 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah). Penggugat telah membayar premi kepada Tergugat untuk dua (2) tahun berturut-turut periode tanggal 08 Nopember 2021 s/d 08 Nopember 2022 dan periode 08 Nopember 2022 s/d -08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2023 (periode dua tahun). Jumlah pembayaran premi total sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa, Penggugat menjadi peserta Asuransi Jiwa Tokio Marine sebagai Tertanggung (Nomor Polis: 00055866), melalui agen/marketing officer PT. Asuransi Tokio Marine kantor cabang (Pemasaran) di Surabaya, yaitu Saudari Ari Susanti *in casu* Turut Tergugat;

Bahwa tujuan Penggugat sebagai TERTANGGUNG pada perusahaan asuransi Tergugat adalah untuk melindungi/memproteksi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan khususnya terhadap perlindungan kesehatan dan jiwa. Untuk itu Penggugat setelah mendapat penjelasan yang meyakinkan dari Saudari Ari Susanti selaku Agen Asuransi dari Tergugat (*i.c* : Asuransi Tokio Marine Life), dalam beberapa kali pertemuan dengan Turut Tergugat (Saudari Ari Susanti) akhirnya Penggugat memutuskan menjadi peserta Asuransi Tokio Marine Life, jenis asuransi (Dasar) **TM Link ProteksiKu** dan Asuransi Tambahan **Exclusive Hospital and Surgery** ;

Bahwa pada saat sebelum tandatangan kontrak sebagai **Tertanggung** di asuransi PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia (Tergugat), guna memenuhi persyaratan maka Penggugat diwajibkan oleh Tergugat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Laboratorium kesehatan "TRISENSA Diagnostic Centre (Gleneagles)" Surabaya yang ditunjuk oleh Tergugat. Dari hasil pemeriksaan kesehatan pada Lab kesehatan "TRISENSA Diagnostic Centre (Gleneagles)" tertanggal 04-11-2021 *a quo* kondisi kesehatan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat, sehingga dinyatakan memenuhi syarat sebagai Tertanggung pada asuransi PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia (TMLI), dalam program Asuransi **TM Link ProteksiKu** dan **Asuransi Tambahan Exclusive Hospital and Surgery** (asuransi jiwa dan kesehatan);

Bahwa, jauh hari sebelum Penggugat mendaftar sebagai **Tertanggung** pada asuransi PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia (Tokio Marine Life) sebagaimana tersebut posita No.4 di atas, Penggugat pada tanggal 22 Februari 2019 pernah melakukan pemeriksaan kesehatan (*Medical Chek Up/MCU*) atas inisiatif sendiri dengan maksud untuk observasi, mengecek kondisi kesehatan Penggugat di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya. Untuk keperluan observasi tersebut demi untuk efisiensi waktu dan tenaga Penggugat istirahat selama 1 (satu) malam di rumah sakit. Bahkan atas rekom pihak RS Husada Utama, Penggugat diminta untuk melakukan *pemeriksaan kepala* dengan sistem Magnetic Resonance Imaging [MRI] di laboratorium kesehatan "New Brain Clinic Surabaya" mengingat alat untuk pemeriksaan MRI di RS Husada

Halaman 49 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utarama tidak tidak tersedia. Bahwa dari hasil *Medical Chek Up/MCU* di RS Husada Utama serta pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging [*MRI*] di laboratorium "New Brain Clinic Surabaya" hasilnya kondisi kesehatan Penggugat dinyatakan baik;

Bahwa sebagai Tertanggung dan/atau pemegang polis asuransi **TM Link ProteksiKu** maupun asuransi tambahan **Exclusive Hospital and Surgery (HSR)**, Penggugat dalam mengadakan perjanjian asuransi *a quo*, telah menerapkan prinsip itikad baik (*Utmost Good Faith*) yang menjadi prinsip dasar dalam asuransi yang harus dipenuhi oleh Tertanggung (Penggugat) maupun Penanggung (Tergugat). Sebagai pihak yang beritikad baik, Penggugat selaku Tertanggung telah memenuhi kewajiban dengan mencatatkan keterangan-keterangan yang sebenarnya serta telah membayar lunas premi untuk periode satu tahun pertama yaitu mulai bulan Nopember 2021 s/d Nopember 2022) kepada Tergugat sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Penggugat (Tertanggung) juga telah membayar premi lunas untuk tahun kedua, yaitu Nopember 2022 s/d Nopember 2023 sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Bahwa pada awal bulan Mei 2023 Penggugat mengalami sakit dan menjalani perawatan (rawat inap) di Rumah Sakit "Mount Alverina Hospital" Singapura. Semua biaya perawatan selama di rumah sakit "Mount Alverina Hospital" Singapura terlebih dahulu dibayar oleh Penggugat (*Rembus*). Atas biaya-biaya perawatan *a quo* pada tanggal 16 Mei 2023 Penggugat mengajukan klaim (uang Pengganti) yang menjadi hak Penggugat kepada Tergugat selaku Penanggung atas biaya perawatan/pengobatan selama di rumah sakit "Mount Alverina Hospital" sebesar \$ 70,792.37 SGD/Dolar Singapura atau setara dengan = Rp 777.512.599,71 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh satu sen), dengan perincian sebagai berikut: nilai tukar/*kurs* saat itu pada bulan Mei 2023 bahwa \$ 1 SGD = Rp 10.983,00, maka hasilnya adalah \$ 70,792.37/SGD x Rp 10.983,00 = Rp 777.512.599,71;

Bahwa permintaan pembayaran uang Pengganti (klaim) yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada posita No. 7, ternyata ditolak oleh Tergugat melalui surat penolakan Nomor: 016/Claim/VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023 dengan alasan bahwa Penggugat selaku Tertanggung telah memberi keterangan yang tidak benar dalam dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ). Alasan Tergugat adalah berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan "*Medical Chek Up*" di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya tanggal 22 Februari 2019 menurut Tergugat diketahui terdapat penyakit yang telah

Halaman 50 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiagnosa, diderita, dan/atau dilakukan perawatan sejak sebelum tanggal mulai berlaku Polis No. 00055866. Surat penolakan klaim tersebut sekaligus juga sebagai Surat Pembatalan Asuransi Tambahan Exclusive Hospital And Surgery Polis No. 00056866 secara sepihak atas nama Penggugat terhitung per tanggal 08 Agustus 2023;

Bahwa alasan penolakan klaim dan pembatalan asuransi oleh Tergugat tersebut merupakan kesimpulan sepihak dari Tergugat, yang tidak berdasar dan mengada-ada. Alasan Tergugat itu tidak sesuai fakta dan bertentangan dengan surat keterangan dokter Rumah Sakit Husada Utama yang melakukan pemeriksaan kesehatan “*Medical Chek Up*” terhadap diri Penggugat pada tanggal 22 Februari 2019. Dimana dalam surat keterangan dokter tersebut, bahwa pada saat itu Penggugat tidak dirawat karena sakit, tetapi Penggugat hanya bermalam selama satu (1) malam untuk kepentingan pemeriksaan/observasi kesehatan/ *Medical Chek Up*. Dan hasil chek up dari RS Husada Utama yang dilanjutkan *chek up*/pemeriksaan 3T Magnetic Resonance Imaging [MRI] di Laboratorium New Brain Clinic Surabaya ternyata kondisi kesehatan Penggugat diterangkan dalam keadaan baik.

Bahwa, resume medis RS Husada Utama tertanggal 22 Februari 2019 yang dijadikan alasan penolakan pembayaran klaim oleh Tergugat *a quo* tidak dapat dijadikan bukti bahwa Penggugat menderita penyakit atau ditemukan penyakit stroke, hipertensi, diabetes melitus, dislipidermis dan hiperurisemia, karena nama nama penyakit yang tertulis tersebut adalah hanya sebagai “Dugaan” dari dokter RS Husada Utama untuk keperluan dilakukan observasi di laboratorium RS Husada Utama, sedangkan untuk pemeriksaan MRI dilakukan di Laboratorium New Brain Clinic Surabaya. Secara logika bilamana Penggugat mengalami sakit sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat tidak mungkin dirawat di rumah sakit hanya dalam 1 (satu) malam, dan Penggugat juga tidak melakukan rawat jalan karena memang pada waktu itu tidak dalam keadaan sakit.

Bahwa tindakan Tergugat yang menolak klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bertentangan dengan Asas *Utmost Good Faith* atau *Itikat Baik* dalam bisnis asuransi serta secara hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 251 KUHD jo Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi. Tindakan Tergugat yang menolak membayar klaim kepada Penggugat merupakan tindakan Ciderajani (*Wanprestasi*) tidak beritikad baik terhadap kontrak yang telah disepakati bersama, dimana Penggugat telah melaksanakan kewajiban membayar premi dan Tergugat telah menerima

Halaman 51 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran premi. Sehingga Penggugat selaku Tertanggung merasa sangat dirugikan karena tidak dapat merasakan manfaat dari asuransi;

Bahwa, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Asuransi No. 40 Tahun 2014 menyatakan:

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- memberikan penggantian kepada Tertanggung atau Pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat selaku Penanggung yang telah menerima pembayaran Premi dari Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya/prestasi atau telah Ciderajani (*Wanprestasi*) karena tidak membayar klaim yang menjadi hak Penggugat sebagai Tertanggung;

Bahwa tindakan Tergugat yang menolak membayar klaim kepada Penggugat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi khususnya Pasal 31 ayat 3 dan ayat 4.

Bahwa, berdasarkan pasal 257 KUHD menentukan "Perjanjian pertanggungan ada seketika setelah hal itu diadakan, hak dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan dari tertanggung berjalan mulai saat itu, malahan sebelum Polis ditandatangani...".

Bahwa berdasarkan hukum dagang, apabila sudah terjadi kesepakatan dan tercapainya suatu transaksi, maka disini telah terjadi hubungan hukum bagi kedua belah pihak yang di wujudkan dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga demikian jika dikaitkan dengan perkara a quo dengan telah di penuhi kewajiban Penggugat membayar premi kepada Tergugat kemudian terjadi peristiwa apa yang diperjanjikan (Si Tertanggung mengalami sakit), maka sekarang timbul kewajiban Tergugat kepada Penggugat untuk membayar uang pertanggungan yang menjadi hak Penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk tidak membayar uang pertanggungan

Halaman 52 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 70,792.37 SGD setara Rp 777.512.599,71 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh satu sen), penggantian/klaim tersebut berdasarkan nilai tukar/kurs pada 1 Mei 2023, 1 SGD setara Rp 10.983,00 (70,792.37 SGD x Rp 10.983,00 = Rp 777.512.599,71);

Bahwa, dalam perkara ini Penggugat merasa ada kejanggalan, walaupun asuransi tambahan Penggugat Exclusive Hospital And Surgery, nomor Polis No. 00056866 atas nama Penggugat secara sepihak telah dibatalkan oleh Tergugat per tanggal 08 Agustus 2023 sebagaimana tertulis dalam surat tanggal 13 Juli 2023, namun pada bulan September 2023 Tergugat masih melakukan tagihan kepada Penggugat untuk pembayaran premi periode tahun 2023-2024 sebesar Rp 65.000.000,- yang menurut tagihan tersebut premi Penggugat jatuh tempo pada tanggal 08 Nopember 2023. Berdasarkan surat tagihan tersebut menunjukkan bahwa administrasi pembayaran premi pada kantor Tergugat tidak baik dan tidak profesional;

Bahwa pemeriksaan kesehatan "*Medical Chek Up*" yang dilakukan Penggugat pada tanggal 22 Februari 2019 di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya merupakan pemeriksaan kesehatan biasa (*general chek up*) secara mandiri, dan hasil pemeriksaan laboratorium/*Medical chek up* tersebut kesehatan Penggugat dinyatakan baik oleh dokter yang melakukan pemeriksaan, itu artinya sebelum mengikuti asuransi pada Tergugat, di mana kondisi kesehatan Penggugat pada saat mendaftar/tandatangan kontrak asuransi hasil diagnosis tidak ditemukan indikasi atau tidak terdiagnosis penyakit tertentu atau tidak termasuk *Pre existing condition* (tidak terdiagnosis atau tidak memiliki riwayat penyakit tertentu pada saat mendaftar ke asuransi). Selain itu, sebelum tanda tangan kontrak asuransi, Tergugat telah melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh atas kesehatan Penggugat melalui Laboratorium Kesehatan yang ditunjuk Tergugat di Laboratorium kesehatan "*TRISENSA Diagnostic Centre* (Gleneagles)" Surabaya. Dari hasil pemeriksaan kesehatan di Laboratorium kesehatan "*TRISENSA Diagnostic Centre* (Gleneagles)" Surabaya tertanggal 04-11-2021 *a quo* kondisi kesehatan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat, sehingga dinyatakan memenuhi syarat sebagai Tertanggung pada asuransi PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia (TMLI), yaitu Asuransi **TM Link ProteksiKu** dan (termasuk) **Asuransi Tambahan Exclusive Hospital and Surgery**;

Bahwa, resume medis dari RS Husada Utama tanggal 22-02-2019 yang dijadikan dasar penolakan bayar klaim oleh Tergugat adalah alasan yang tidak berdasar. Oleh karena itu berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini

Halaman 53 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam putusannya menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat yang menolak/tidak mau membayar klaim asuransi kepada Penggugat sebesar 70,792.37 SGD atau setara Rp 777.512.599,71 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh satu sen), serta tindakan pembatalan asuransi Tambahan Exclusive Hospital And Surgery, nomor Polis No. 00056866 atas nama Penggugat secara sepihak merupakan perbuatan Ciderajani (*Wanprestasi*). Untuk itu mohon Tergugat dinyatakan Ciderajani dan membayar klaim biaya pengobatan kepada Penggugat secara kontan dan tunai sebesar 70,792.37 SGD atau setara Rp 777.512.599,71 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh satu sen) berdasarkan kurs per tanggal 1 Mei 2023 Rp 10.983/ 1 dollar Singapura;

Bahwa, akibat ditolakny klaim yang diajukan dan pembatalan sepihak atas asuransi Tambahan Exclusive Hospital And Surgery, atas nama Penggugat dengan Polis Nomor: 00056866, Penggugat mengalami *shock*, (tekanan psikis), malu dan harga diri Penggugat merasa dilecehkan yang berdampak secara phsikis dan menimbulkan kerugian immateriel yang tak ternilai. Namun, kerugian immateriel tersebut apabila dikoversi dengan uang besarnya adalah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Bahwa, Tergugat merupakan badan hukum yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha perasuransian. Dalam hal ini, produk-produk asuransi yang diterbitkan oleh Tergugat, diantaranya adalah asuransi jiwa TM Link Proteksiku ("**Asuransi Dasar**"), dan asuransi tambahan Exclusive Hospital and Surgery ("**Asuransi Tambahan**").

Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan pertanggungn Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan berdasarkan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dengan Nomor 1-1-00086357-4 tanggal 27 Oktober 2021 ("**SPAJ**").

Bahwa, dengan pertimbangan dan penilaian terhadap segala pernyataan yang dituangkan dalam SPAJ diisi dengan benar oleh Penggugat yang menjadikan dasar bagi Tergugat untuk memperhitungkan nilai premi yang sesuai dengan Tergantung/Penggugat, maka Tergugat mengabulkan pengajuan asuransi Penggugat dengan menerbitkan Polis Asuransi Jiwa No. 00055866

Halaman 54 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



tertanggal 8 November 2021 ("**Polis**"). Bahwa ketentuan-ketentuan atas Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan diatur lebih lanjut di dalam Polis yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SPAJ.

Bahwa, pada esensinya terdapat perbedaan antara jenis produk Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan di dalam Polis, bahwa terhadap ketentuan Asuransi Dasar diatur pada bagian Ketentuan Umum TM Link Proteksiku ("**Ketentuan Umum**") Polis, dan Asuransi Tambahan diatur pada bagian Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Exclusive Hospital and Surgery ("**Ketentuan Khusus**") Polis. Meskipun kedua pengaturan atas produk asuransi tersebut dibedakan pada bagian Polis, namun keduanya memiliki keterikatan antara satu dengan lainnya dan membentuk satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. Berikut Tergugat uraikan penjelasan atas produk-produk asuransi Tergugat:

- **Asuransi Dasar**

Pada Asuransi Dasar; (i) Penggugat merupakan tertanggung asuransi jiwa yang menjadikan anak-anak dari Penggugat sebagai penerima manfaat Asuransi Dasar,. Sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 3 Ketentuan Umum TM Link Proteksiku, asuransi jiwa [Asuransi Dasar] merupakan jenis asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan, yang mana atas dasar premi yang dibayarkan, Penanggung [Tergugat] akan menyediakan pertanggungan berupa manfaat asuransi jika Pemegang Polis [Penggugat] meninggal berupa: (a) pemberian uang pertanggungan, dan (b) nilai investasi

- **Asuransi Tambahan**

Pada Asuransi Tambahan; (i) esensinya merupakan asuransi tambahan dari Asuransi Dasar yaitu asuransi kesehatan, yang mana penanggung [Tergugat] akan memberikan manfaat asuransi termasuk namun tidak terbatas pada pertanggungan rawat inap/pembedahan, dan rawat jalan, (ii) penerima manfaat asuransi adalah Penggugat. Sejatinnya pada Asuransi Tambahan, Penanggung [Tergugat] akan memberikan pertanggungan kepada Penggugat berupa pembayaran manfaat asuransi, diantaranya, jika Pemegang Polis menjalani perawatan dan/atau pembedahan di rumah sakit.

Bahwa, Gugatan Penggugat hanya mempermasalahkan perihal penolakan klaim dan pembatalan **Asuransi Tambahan** Penggugat berdasarkan formulir pengajuan klaim tertanggal 16 Mei 2023 ("**Klaim**").

TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI TERHADAP PENGGUGAT

Halaman 55 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada Angka 18 Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi karena menolak Klaim Asuransi Tambahan, dan membatalkan Asuransi Tambahan.

Bahwa perlu Tergugat jelaskan terlebih dahulu, dalam pengajuan Penggugat sebagai peserta asuransi pada Tergugat memang terdapat syarat-syarat, pernyataan, dokumen-dokumen pendukung serta pemeriksaan medis atas kesehatan Penggugat. Barulah setelah itu semua dipenuhi secara benar oleh Penggugat, yang kemudian Tergugat dapat menentukan besaran premi dan batasan maksimal berapa lama Penggugat dapat ditanggung oleh Tergugat.

Penolakan Klaim dan Pembatalan Asuransi Tambahan Telah Sesuai dengan Ketentuan pada Polis

Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 8 dan 9 gugatan *a quo*, yang pada intinya Tergugat telah melakukan penolakan dan pembatalan atas Asuransi Tambahan milik Penggugat.

Bahwa, tidak ada hal-hal yang bisa menyatakan Tergugat telah melakukan penolakan dan pembatalan secara sepihak atas Asuransi Tambahan milik Penggugat, karena sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya, yaitu segala sesuatu terkait hak dan kewajiban Penggugat dengan Tergugat tertuang jelas di dalam SPAJ serta Polis sebagai perikatan yang sempurna.

Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan penolakan atas klaim dari Tergugat merupakan keputusan yang sepihak sangatlah tidak berdasarkan fakta hukum, serta memperlihatkan sesungguhnya dalam gugatan ini Penggugat tidak memahami perjanjian/perikatan asuransi dalam hal ini berbentuk SPAJ dan Polis yang seharusnya menjadi dasar untuk mengajukan suatu gugatan wanprestasi, dan terbukti benar justru Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dengan dasar adalah ketentuan perundang-undangan. Untuk itu akan Tergugat uraikan dasar Penolakan dan pembatalan Klaim dari Penggugat berdasarkan SPAJ dan Polis yang telah disepakati bersama.

Penolakan Pembayaran Klaim Atas Asuransi Tambahan Yang dilakukan Tergugat Telah Sesuai Dengan Ketentuan Pada Polis

Bahwa, Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada Angka 18 hal 7 dan lainnya dalam Gugatannya, yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena menolak Klaim Asuransi Tambahan yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa, izinkan Tergugat menguraikan ketentuan dalam Polis, yang mana sudah diketahui dan dipahami oleh Penggugat, namun Penggugat



sengaja melupakan/tidak menggunakannya sehingga menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi tanpa dasar.

Bahwa diatur dalam Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) huruf c Ketentuan Umum Polis mengatur sebagai berikut:

"Pasal 2

Dasar Polis

*(1) Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang bermaksud menutup/membeli suatu manfaat Asuransi Jiwa, **wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), menjawab semua pertanyaan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan memberikan pernyataan dengan lengkap dan benar**, memberikan keterangan lain yang berkaitan dengan keperluan itu, menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) serta menyampaikan kepada Penanggung.*

...

(2) Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) beserta keterangan lain yang dimaksud dalam ayat (1) di atas menjadi dasar dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis secara keseluruhan.

...

(3) c. Jika keterangan tidak benar tersebut secara sengaja disembunyikan dan/atau terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan, maka Penanggung dapat membatalkan Polis, kapanpun ketika hal itu kemudian diketahui Penanggung. Dalam hal ini Penanggung bebas dari kewajiban mengembalikan Nilai Investasi maupun membayar Manfaat Asuransi".

Bahwa, selanjutnya mengenai Asuransi Tambahan terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Ketentuan Khusus Polis diatur sebagai berikut:

"Pasal 2

Manfaat Asuransi

***Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Ketentuan Umum** serta Pengecualian yang diatur pada **Polis** dan Endorsemen (jika ada), **Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi**, sebagaimana tercantum pada ayat (2) Pasal ini, apabila Tertanggung menjalani Perawatan dan/atau Pembedahan di Rumah Sakit/ karena suatu Ketidakmampuan dengan ketentuan..."*

Bahwa, dengan merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Ketentuan Khusus Polis Jo Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) huruf c Ketentuan Umum Polis di atas, membuktikan bahwa kewajiban Tergugat akan timbul **JIKA** tertanggung [Penggugat] mengisi SPAJ dengan jujur, baik, dan benar.



Bahwa, faktanya, berdasarkan SPAJ yang di isi Penggugat, khususnya di dalam Poin 8 dan 9 romawi VIII. PERTANYAAN KESEHATAN DAN KEGIATAN SPAJ, ketika Penggugat diminta menyatakan keadaan kesehatan Penggugat yang sebenarnya pada Poin 8 romawi VIII. PERTANYAAN KESEHATAN DAN KEGIATAN SPAJ, Penggugat menyatakan hanya pernah dirawat inap pada bulan April 2021 di RS Premier Surabaya, dan dilakukan pemeriksaan Laboratorium yang dikarenakan adanya gejala demam berdarah. Selanjutnya, Penggugat akui dan nyatakan, bahwa Penggugat tidak pernah memiliki gejala/diperiksa/mendapat nasihat medis/menderita/mendapat perawatan atas penyakit-penyakit sebagaimana disebutkan di dalam Poin 9 romawi VIII. PERTANYAAN KESEHATAN DAN KEGIATAN SPAJ.

Bahwa, berikut Tergugat uraikan bentuk pernyataan yang harus Penggugat nyatakan sebenar-benarnya yang tertera di dalam poin 8 dan 9 romawi VIII. PERTANYAAN KESEHATAN DAN KEGIATAN SPAJ, sebagai berikut:

"8. Dalam 5 (lima) tahun terakhir apakah Anda pernah disarankan atau bermaksud:

- a. Menerima Transfusi Darah dan/atau ditolak untuk donor darah? Jika Ya, jelaskan. (i) Kapan (ii) Alasan*
- b. Menjalani Rawat Inap/Rawat Jalan, pembedahan atau biopsi.*
- c. Melakukan pemeriksaan Laboratorium, pemeriksaan diagnostik: Rontgen, EKG, USG, CT Scan, MRI dan Treadmill*

Untuk pertanyaan b dan/atau c jika Ya, jelaskan (i) Kapan (ii) Alasan (iii) Diagnosa (iv) Nama dan Alamat dokter dan/Rumah Sakit/Klinik (v) Lampirkan fotokopi hasil pemeriksaan/perawatan, resume medis dan diagnosa

9. Apakah anda pernah mengalami gejala/diperiksa/mendapat nasihat medis/menderita/mendapat perawatan untuk penyakit di bawah ini:

- a. Jantung dan Pembuluh Darah: tekanan darah tinggi, nyeri dada, sesak napas, serangan jantung, penyempitan/penyumbatan, jantung berdebar-debar/tidak teratur, sakit jantung, kelainan katup dan sekat jantung, varises, gangguan peredaran darah.*



- b. *Sistem Syaraf: kejang, epilepsi, lumpuh, pingsan, kesemutan, kebas, stroke, sakit kepala terus menerus, vertigo, gangguan mental/kejiwaan, depresi, polio, multiple sclerosis.*
- c. *Mata: fungsi penglihatan.*
- d. *Telinga, Hidung, Tenggorokan dan Mulut: fungsi pendengaran/bicara.*
- e. *Paru: gangguan pernapasan, asma, bronkitis, tuberkulosis, batuk darah, batuk lama.*
- f. *Organ Perut: maag/tukak lambung, kelainan usus, kelainan hati, limpa, pankreas, muntah darah, sakit kuning, batu empedu, buang air besar berdarah, wasir, hernia, sering diare,*
- g. *Sistem Kemih dan Kelamin: kencing nanah/darah, sakit prostat, sakit ginjal, infeksi saluran kemih, penyakit kelamin, batu.*
- h. *Sistem Kelenjar dan Darah: gangguan hormon, gondok, asam urat, kencing manis, pembesaran kelenjar getah bening, kolesterol, kurang darah, (eukimia dan kelainan darah lainnya.*
- i. *Sistem Otot dan Tulang: amputasi, rematik, gangguan tulang belakang, gangguan tulang dan otot, patah tulang, polio, nyeri sendi.*
- j. *Kulit: kelainan kulit, kusta, tahi lalat yang membesar dengan cepat.*
- k. *Pertumbuhan Sel: tumor, kanker, kista, polip, lipoma, massa/benjolan.*
- l. *Sistem Kekebalan dan Infeksi: HIV/AIDS dan kondisi yang berhubungan dengan HIV/ AIDS (mempunyai gejala berikut selama lebih dari 1 (satu) minggu berturut-turut: kelelahan, penurunan berat badan, diare, pembesaran kelenjar, kelainan kulit yang lain dari biasa, demam, radang paru-paru), malaria, disentri amuba, alergi, lupus dan/atau penyakit imun lainnya.*
- m. *Lain-lain yang tidak disebutkan di atas, termasuk penyakit turunan, gangguan fungsi anggota tubuh atau menggunakan tubuh palsu (protesa)...*

Untuk pertanyaan no. 9 di atas jika Ya, jelaskan (i) Kelainan yang diderita atau organ yang terdampak/terkena (ii) Sejak kapan (iii) Berapa lama (iv) Nama dan alamat dokter dan/Rumah Sakit/Klinik (v) Kondisi saat ini (vi) Lampirkan fotokopi hasil pemeriksaan/perawatan, resume medis dan diagnose.

Bahwa, ketika Penggugat mengajukan Klaim untuk menggantikan uang perawatan Penggugat selama dirawat di RS Mount Alverina Hospital di

Halaman 59 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura pada tanggal 3 Mei 2023 hingga 6 Mei 2023. Merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (6) Ketentuan Umum Polis, Tergugat mempunyai hak untuk melakukan investigasi atas diri Penggugat pada berbagai sumber termasuk namun tidak terbatas pada dokter rumah sakit, atas pengajuan klaim Asuransi. Hal ini juga mengantisipasi apabila terdapat hal-hal yang ditutupi oleh tertanggung/Penggugat terkait dengan riwayat penyakit terdahulu yang sedang dialami/sudah dialami oleh tertanggung/Penggugat.

Bahwa, terhadap pengajuan klaim Asuransi Tambahan dari Penggugat, Tergugat telah melakukan investigasi, dengan hasil temuan, yaitu Penggugat pernah dirawat pada Rumah Sakit Husada Utama yang dibuktikan dengan adanya Resume Medis yang ditandatangani oleh Dr Koemalawati Widjaja dr. SpN tertanggal 23 Februari 2019 ("**Resume Medis RS Husada Utama**"). Atas Resume Medis RS Husada Utama tersebut ditemukan keluhan penyakit yang sedang diderita Penggugat saat menjalani perawatan di RS Husada Utama pada 22 Februari 2019 hingga 23 Februari 2019, yaitu "lidah dan bibir atas terasa tebal saat bangun tidur" **serta mempunyai riwayat penyakit dahulu (RPD) hiperglikemia (peningkatan kadar gula darah/diabetes) sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik gula darah meningkat di angka 456 (empat ratus lima puluh enam), Dislipidemia (kadar lemak dalam darah tidak normal), Hyperuricemia (radang sendi yang diakibatkan asam urat dalam darah),** dan selanjutnya Penggugat telah didiagnosis menderita **S. CVA lacunar infarct (stroke), hipertensi (darah tinggi), dislipidemia (kadar lemak dalam darah tidak normal), dan hyperuricemia (radang sendi yang diakibatkan asam urat dalam darah),** serta terhadap diagnosis tersebut Penggugat diberikan pengobatan **berupa injeksi obat termasuk obat Glucophage (obat penurun kadar gula darah)** dan diarahkan untuk tindak lanjut berupa MRI di bagian kepala.

Bahwa, berdasarkan Resume Medis RS Husada Utama, pada dasarnya Penggugat terdiagnosis memiliki kondisi **S. CVA lacunar infarct (stroke), hipertensi (darah tinggi), dislipidemia (kadar lemak dalam darah tidak normal), dan hyperuricemia (radang sendi yang diakibatkan asam urat dalam darah).** Kemudian Penggugat pernah menjalani rawat jalan pada tanggal 25 Februari 2019 dan 12 Maret 2019 di RS Husada Utama dengan diagnosis S. CVA lacunar infarct (stroke). Selain itu, **pada saat Penggugat menjalani perawatan di Rumah Sakit "Mount Alverina Hospital" Singapura pada tanggal 3 Mei 2023 hingga 6 Mei 2023 yang menjadi dasar pengajuan Klaim, Penggugat juga diberikan obat yang sama dengan yang diberikan pada saat perawatan di RS Husada Utama yaitu Glucophage (obat penurun kadar gula darah).**

Halaman 60 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pemeriksaan Penggugat di RS Husada Utama tersebut bukanlah pengecekan untuk mengetahui Penggugat terdapat penyakit atau tidak di dalam tubuhnya, namun memang Penggugat dengan sadar datang ke RS Husada Utama untuk melakukan perawatan karena memiliki keluhan sakit sebagaimana yang tertera dalam Resume Medis RS Husada Utama, sehingga dalil Penggugat pada poin 17 hal. 7 gugatannya, yang menyatakan bahwasanya pemeriksaan yang dilakukan di RS Husada Utama merupakan pemeriksaan kesehatan biasa adalah keterangan yang tidak benar, dan secara beralasan Tergugat dapat menduga bahwa terdapat kesengajaan Penggugat untuk tidak menyertakan hasil Resume Medis RS Husada Utama pada saat pengajuan penutupan asuransi kepada Tergugat, karena memang terdapat penyakit yang serius pada Penggugat.

Bahwa, dengan demikian, Penggugat terbukti tidak menyatakan kondisi kesehatannya secara jujur dan benar pada saat mengisi SPAJ di tahun 2021, dikarenakan terbukti Penggugat telah terlebih dahulu didiagnosis menderita S. CVA lacunar infarct (stroke), hipertensi (darah tinggi), dislipidemia (kadar lemak dalam darah tidak normal), dan hyperuricemia (radang sendi yang diakibatkan asam urat dalam darah) serta mempunyai riwayat penyakit dahulu (RPD) hiperglikemia (peningkatan kadar gula darah/diabetes) sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik gula darah meningkat di angka 456 (empat ratus lima puluh enam) berdasarkan Resume Medis RS Husada Utama.

Bahwa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Ketentuan Khusus Polis, maka Tergugat tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas pengajuan klaim Asuransi Tambahan oleh Penggugat. Oleh karena itu, penolakan klaim yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai fakta hukum dan Polis yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.

Pembatalan Atas Asuransi Tambahan Yang dilakukan Tergugat Telah Sesuai Dengan Ketentuan Pada Polis

Bahwa, selanjutnya Pembatalan Asuransi Tambahan tidak dilakukan oleh Tergugat secara sepihak, akan tetapi hal tersebut Tergugat lakukan sesuai dengan ketentuan untuk pembatalan Asuransi Tambahan yang di atur dalam Polis, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Ketentuan Khusus Polis Jo Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) huruf c Ketentuan Umum Polis, pada pokoknya menegaskan bahwa **Tergugat mempunyai hak untuk membatalkan Asuransi Tambahan sejak awal, jika Tergugat menyatakan pernyataan yang tidak benar pada SPAJ**, berikut Tergugat kutip:

a. Pasal 5 ayat (1) huruf a Ketentuan Khusus pada Polis:

“(1) Hal berikut akan menyebabkan batalnya Asuransi Tambahan ini:

Halaman 61 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



b. Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak benar; atau Apabila dilakukan dan diketahui adanya penyembunyian fakta-fakta atau pernyataan yang keliru atau keterangan yang salah, dimana tindakan tersebut merupakan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung sehingga menyebabkan Tertanggung tersebut memenuhi syarat untuk diasuransikan dalam Asuransi Tambahan ini, sedangkan Tertanggung tersebut seharusnya tidak dapat diasuransikan menurut syarat serta ketentuan yang berlaku dalam Asuransi Tambahan ini, **Dalam hal ini Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Asuransi Tambahan** sejak awal dikarenakan ketidakbenaran tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mengenai Dasar Polis dari Ketentuan Umum.”.

b. Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) huruf c Ketentuan Umum pada Polis:

” (1) Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang bermaksud menutup/membeli suatu manfaat Asuransi Jiwa, **wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), menjawab semua pertanyaan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan memberikan pernyataan dengan lengkap dan benar**, memberikan keterangan lain yang berkaitan dengan keperluan itu, menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) serta menyampaikan kepada Penanggung

...

(2) Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) beserta keterangan lain yang dimaksud dalam ayat (1) di atas menjadi dasar dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis secara keseluruhan.

...

(3) c. Jika keterangan tidak benar tersebut secara sengaja disembunyikan dan/atau terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan, maka Penanggung dapat membatalkan Polis, kapanpun ketika hal itu kemudian diketahui Penanggung. Dalam hal ini Penanggung bebas dari kewajiban mengembalikan Nilai Investasi maupun membayar Manfaat Asuransi”.

Bahwa, dengan merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Ketentuan Khusus Polis Jo Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) huruf c Ketentuan Umum Polis di atas, membuktikan bahwa Pertama, tertanggung [Penggugat] **wajib** mengisi SPAJ



dengan jujur, baik, dan benar. *Kedua*, jika terdapat keterangan, pernyataan dan penjelasan pada SPAJ yang tidak benar, menyebabkan Asuransi Tambahan menjadi batal, dan Tergugat mempunyai hak untuk membatalkan Asuransi Tambahan sejak awal.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Ketentuan Khusus Polis Jo Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) huruf c Ketentuan Umum Polis dan uraian Tergugat perihal ketidakbenaran pengisian SPAJ oleh Penggugat sebagaimana Angka 43 Jawaban di atas, Tergugat mempunyai hak untuk membatalkan Asuransi Tambahan, yang mana Tergugat sampaikan dengan Surat Nomor: 016/CLAIM/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 ("**Surat Penolakan**"), yang pada pokoknya Tergugat sampaikan kepada Penggugat atas analisis dokumen pengajuan klaim, Tergugat tidak dapat menyetujui pengajuan klaim karena diketahui Penggugat telah menderita penyakit yang telah terdiagnosa, diderita, dan/atau dilakukan perawatan sejak sebelum tanggal mulai berlaku Polis.

Bahwa, ketentuan dalam Polis telah sesuai dengan doktrin dari Prof Abdul Kadir, yang menyatakan *bahwa pemberitahuan wajib dilakukan oleh Tertanggung, agar Penanggung dapat mempertimbangkan apakah dia akan menerima pengalihan risiko dari tertanggung atau tidak.*

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Penolakan pembayaran Klaim Asuransi Tambahan dan Pembatalan Asuransi Tambahan tidak dilakukan sepihak oleh Tergugat dan telah sesuai dengan ketentuan Polis. Oleh karenanya, dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya tidak berdasar dan harus ditolak untuk seluruhnya.

Surat Penolakan Tergugat atas Klaim Penggugat Telah Sesuai Fakta Hukum dan Ketentuan Pada Polis

Bahwa, Tergugat akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berdasar hukum, yaitu dalil Penggugat pada Angka 9 dan 10, hal. 5 Gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa (i) alasan penolakan klaim Tergugat berdasarkan Surat Penolakan tidak terbukti dikarenakan Resume Medis RS Husada Utama menyatakan bahwa (*quad non*) Penggugat dalam keadaan baik, dan (ii) alasan penolakan klaim berdasarkan Resume Medis RS Husada Utama tidak dapat dijadikan bukti dikarenakan nama-nama penyakit yang tertera pada Resume Medis RS Husada Utama (*quad non*) hanya sebagai dugaan, dan tidak dapat dijadikan bukti bahwa Penggugat menderita penyakit, sehingga alasan penolakan berdasarkan Surat Penolakan tidak terbukti.

Bahwa, perlu Tergugat sampaikan bahwa dalil-dalil Penggugat pada Angka 9 dan 10, hal. 5 Gugatannya, adalah suatu dalil yang *sangat keliru, menyesatkan, dan sewenang-wenang*, dan sangat menunjukkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat *tidak memperhatikan dan membaca* ketentuan Polis dengan baik dan benar.

Bahwa, *Pertama*, Tergugat selaku Penanggung telah terbukti mempunyai hak untuk menolak klaim Asuransi Tambahan dan membatalkan Asuransi pada Polis.

Bahwa, *Kedua*, lagi-lagi Penggugat kembali *mengkaburkan fakta keadaan kesehatan Penggugat*, dengan menyatakan pada Angka 9, hal. 5 Gugatannya, bahwa berdasarkan Rekam Medis RS Husada Utama ternyata kondisi kesehatan Penggugat dalam keadaan baik, faktanya berdasarkan Resume Medis RS Husada Utama, Penggugat mempunyai riwayat penyakit dahulu (RPD) hiperglikemia (peningkatan kadar gula darah/diabetes) sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik gula darah meningkat di angka 456 (empat ratus lima puluh enam), Dislipidemia (kadar lemak dalam darah tidak normal), Hyperuricemia (radang sendi yang diakibatkan asam urat dalam darah) serta telah didiagnosis mempunyai penyakit berupa S. CVA lacunar infarct (stroke), hipertensi (darah tinggi), dislipidemia (kadar lemak dalam darah tidak normal), dan hyperuricemia (radang sendi yang diakibatkan asam urat dalam darah), serta telah disarankan untuk menjalani pemeriksaan MRI di bagian kepala dan **diberikan pengobatan berupa obat Glucophage (obat penurun kadar gula darah) sebagaimana yang juga diberikan pada saat perawatan di Rumah Sakit “Mount Alverina Hospital” Singapura pada tanggal 3 Mei 2023 hingga 6 Mei 2023 yang menjadi dasar pengajuan Klaim**, sebagaimana Tergugat uraikan pada Angka 43 Jawaban ini.

Bahwa, *Ketiga*, pada Resume Medis **tidak ada kalimat “dalam keadaan baik”**. Adapun tertera pada angka 7 Resume Medis, yang menyatakan bahwa kondisi Penggugat selama dirawat/komplikasi: “Membaik”, yang mana hal ini merupakan dua kondisi yang berbeda.

Bahwa, izinkan Tergugat menjelaskan makna secara harafiah maksud dari “membaik” dan “keadaan baik”, karena nampaknya Penggugat *tidak paham* arti dari dua kata tersebut.

Bahwa, merujuk pada penafsiran dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, “membaik” didefinisikan sebagai “mulai pulih (tentang kesehatan, keadaan luka, dan sebagainya); makin baik”, sedangkan “keadaan baik” didefinisikan sebagai “sembuh; pulih (tentang luka, barang yang rusak, dan sebagainya).

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka kondisi Penggugat sebagaimana tertera dalam Resume Medis RS Husada Utama sejatinya adalah *tidak* dalam keadaan baik, namun *mulai* baik.

Bahwa, *Keempat*, Penggugat secara keliru menyatakan bahwa atas Resume Medis RS Husada Utama yang dijadikan sebagai alasan penolakan

Halaman 64 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dijadikan bukti bahwa Penggugat telah menderita penyakit S. CVA lacunar infarct, hipertensi, dislipidemia, dan hyperuricemia karena nama penyakit yang tertulis adalah hanya sebagai dugaan (*quad non*).

Pada Angka 1 Resume Medis RS Husada Utama, dinyatakan bahwa Penggugat memiliki keluhan berupa “*lidah dan bibir atas terasa tebal saat bangun tidur*”, dan **Riwayat Penyakit Dahulu (RPD) adalah: hiperglikemia (peningkatan kadar gula darah/indikasi diabetes), hyperuricemia, dislipidemia, dan hipertensi** pada isian Anamnesa, yang mana merupakan kegiatan pengumpulan informasi dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk mengetahui tentang keluhan dan riwayat penyakit yang diderita pasien. Oleh karena itu, **sangatlah tidak mungkin jika yang tertera dalam Resume Medis RS Husada Utama adalah dugaan, dikarenakan apa yang disampaikan pada Anamnesa adalah pernyataan oleh Penggugat sendiri, yang mana pihak rumah sakit hanya memeriksa keadaan kesehatan atas keluhan Penggugat.**

Bahwa, pada Poin 10 hal. 5 Gugatan Penggugat menyatakan pada pokoknya, bahwasanya secara logika tidak mungkin apabila Penggugat mengalami sakit hanya dirawat inap hanya 1 (satu) malam dan tidak melakukan rawat jalan. Pernyataan Penggugat tersebut sungguh-sungguh tidak berdasar, karena bukan logika Penggugat yang menentukan Penggugat sakit dan harus dirawat inap, namun hasil dari diagnosa dokter atas penyakit Penggugat yang mana kebenarannya tertuang dalam Resume Medis RS Husada Utama tersebut.

Bahwa, menanggapi dalil Penggugat pada Poin 16 hal. 7 Gugatannya, terkait dengan terdapat tagihan atas premi kepada Penggugat meskipun Tergugat menolak klaim dan membatalkan Asuransi Tambahan Exclusive Hospital And Surgery. Adapun yang dapat Tergugat jelaskan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penolakan yaitu Tergugat hanya melakukan pembatalan atas Asuransi Tambahan Exclusive Hospital And Surgery, namun untuk Asuransi Dasar Penggugat yaitu dengan Produk TM Link ProteksiKu (untuk manfaat asuransi meninggal dunia dan manfaat investasi) masih dapat dilanjutkan dan Tergugat melakukan penghitungan ulang untuk tambahan biaya asuransi sebesar 150% dengan alasan risiko kesehatan dari Penggugat, dikarenakan terdapat pernyataan dan keterangan dari Penggugat yang tidak benar sebagaimana Tergugat uraikan di atas, hal ini juga telah diatur dalam Polis, Ketentuan Umum Pasal 2 ayat 3 (a. ii), sebagai berikut:

“Penanggung akan melakukan penyesuaian Premi yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan informasi yang sebenarnya, serta menagih kekurangan.... berdasarkan hasil penyesuaian tersebut.”

Halaman 65 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



Bahwa, berdasarkan uraian di atas, membuktikan bahwa alasan penolakan benar dan berdasar bahwa Tergugat sebelum melakukan penutupan asuransi telah terdiagnosis memiliki penyakit yang dibuktikan dengan Resume Medis RS Husada Utama, Oleh karena itu, Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Penggugat Justru yang telah melanggar ketentuan Pasal 251 KUHD

Bahwa, Penggugat dalam dalilnya pada Angka 11 Gugatannya, menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menolak klaim asuransi adalah bertentangan dengan prinsip dasar asuransi yakni asas iktikad baik (*utmost good faith*) sesuai dengan Pasal 251 KUHD, untuk menanggapi dalil tersebut, kami menilai hal ini merupakan *penyesatan hukum*, dan menunjukan *ketidapkahaman* Penggugat terhadap esensi Pasal 251 KUHD. Adapun bunyi dari Pasal 251 KUHD adalah sebagai berikut:

"Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal."

Bahwa, sejatinya Pasal 251 KUHD, adalah bentuk perlindungan terhadap Penanggung [Tergugat] atas setiap pemberitahuan yang keliru atau penyembunyian hal-hal yang diketahui oleh Tertanggung, yang mana jika merujuk pada perkara *aquo*, telah jelas Penggugat-lah yang tidak memberitahukan secara benar atau bahkan menyembunyikan fakta-fakta keadaan kesehatan yang sebenarnya di dalam SPAJ untuk memperoleh manfaat asuransi dari Tergugat.

Bahwa, Doktrin Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., pada Buku Hukum Asuransi Indonesia, pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 251 KUHD, bertujuan untuk melindungi penanggung dari perbuatan tertanggung yang akan merugikan. Karena adanya pemberitahuan yang benar tentang benda yang diasuransikan terhadap risiko yang dihadapi, penanggung dapat menentukan sikap apakah akan mengadakan asuransi atau tidak.

Bahwa, menanggapi Poin 17 Gugatan, Tergugat memahami bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melakukan penutupan asuransi dengan dikeluarkannya Polis, Tergugat merujuk Penggugat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Trisensa Diagnostic Centre sebagai prasyarat penutupan asuransi. Namun, hal tersebut *tidak mengesampingkan kewajiban* Penggugat sebagai calon pemegang polis pada



program asuransi Tergugat, untuk tidak menyatakan keadaan kesehatan Penggugat yang sebenar-benarnya kepada Tergugat.

Bahwa, selanjutnya, Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap kesehatan Tergugat di Laboratorium Kesehatan Trisensa Diagnostic Centre sebagai prasyarat penutupan asuransi termasuk dalam persyaratan medis type D, hal ini tertera juga di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan – Personal TM Link ProteksiKu, kode produk: IFE1, hal. 9, yang menjadi lampiran di dalam SPAJ (**“Ringkasan Informasi Produk dan Layanan”**). Adapun persyaratan medis pemeriksaan kesehatan tipe D meliputi:

- 1) Laporan Pemeriksaan Kesehatan dari dokter;
- 2) Pemeriksaan Urine Lengkap;
- 3) Elektro Kardio Gram (EKG) dengan interpretasi;
- 4) Pemeriksaan analisa Darah Rutin.

Pemeriksaan tipe D ini dilakukan karena didasarkan pada pertimbangan dari usia, uang pertanggungan, produk serta yang terutama dari informasi dari Penggugat pada SPAJ, hal ini terdapat juga di halaman yang sama pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan sebagai catatan, sebagai berikut:

- *“Pemeriksaan Kesehatan ditentukan berdasarkan Usia dari calon Tertanggung, Uang Pertanggungan dan Produk.*
- *Penanggung dapat meminta pemeriksaan kesehatan lanjutan.... kepada calon Tertanggung dan/atau Pemegang Polis (bila diperlukan) berdasarkan informasi yang tersedia di SPAJ...”*

Bahwa, berdasarkan pernyataan yang Penggugat nyatakan di dalam SPAJ, maka Tergugat melakukan pemeriksaan tipe D. namun apabila, sejak awal/sebelum penutupan asuransi Penggugat mengungkapkan hal yang sebenarnya atas kesehatan Penggugat, dalam hal ini hasil medis sebelumnya sebagaimana dalam Resume Medis RS Husada Utama, Tergugat pastinya akan memiliki pertimbangan lain dalam hal melakukan pemeriksaan kesehatan, uang pertanggungan, premi yang dibayarkan, serta produk yang sesuai dengan kondisi kesehatan Penggugat.

Sekali lagi Tergugat nyatakan, pemeriksaan yang dilakukan Penggugat didasarkan apa yang dinyatakan Tergugat di dalam SPAJ, sehingga Tergugat tidak dapat melakukan pemeriksaan kesehatan Penggugat diluar apa yang telah dinyatakan di SPAJ oleh Penggugat.

Bahwa, tindakan penyembunyian fakta tentang riwayat kesehatan dalam ruang lingkup asuransi, tersirat dalam Putusan Mahkamah Agung, yang menolak gugatan dari penggugat karena melanggar ketentuan Pasal 251 KUHD, sebagai berikut:



a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1420 k/Pdt/2015 tanggal 22 September 2015, yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa dikarenakan Penggugat tidak jujur dalam memberikan keterangan tentang riwayat kesehatannya pada saat mengajukan permintaan asuransi jiwa kepada Tergugat; Bahwa berdasarkan Pasal 251 KUHD, perjanjian pertanggungan tersebut/asuransi batal karena tidak memenuhi azas keterbukaan dan iktikad baik (*utmost good faith*);

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 424 k/Pdt/2012 tanggal 11 September 2012, yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa dikarenakan suami Penggugat telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu menyatakan tidak menderita suatu penyakit, sedangkan fakta dipersidangan menunjukkan bahwa 7 (tujuh) bulan atau dalam periode 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengisian formulir tersebut suami Penggugat telah mengidap penyakit tumor buli-buli, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat telah tidak jujur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 251 KUHD.

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, membuktikan Penggugat tidak menyatakan keadaan kesehatan Penggugat yang sebenarnya kepada Tergugat yang dibuktikan dengan hasil investigasi Tergugat yaitu berupa Resume Medis RS Husada Utama, setelah muncul Klaim dari Penggugat. Sehingga, Penggugat telah jelas melanggar ketentuan Pasal 251 KUHD, Oleh karena itu, Gugatan harus ditolak untuk seluruhnya.

Tergugat Selalu Beriktikad Baik dimulai sebelum Penggugat melakukan Penutupan Asuransi sampai dengan adanya Klaim dari Penggugat

Bahwa, menanggapi Poin 11, hal. 5 Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah tidak beriktikad baik menolak klaim asuransi dan bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 251 KUHD dan Pasal 31 ayat (2) UU Asuransi adalah suatu dalil yang sangat *tidak berdasar dan mengada-ada*.

Bahwa, Pasal 251 KUHD dan Pasal 31 ayat (2) UU Asuransi, pada dasarnya merupakan dua ketentuan yang memiliki makna yang berbeda.

Bahwa, Pasal 251 KUHD mempunyai makna kewajiban tertanggung untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya sebagaimana telah Tergugat uraikan pada Sub-bab III di atas. Sedangkan Pasal 31 ayat (2) UU Asuransi, pada pokoknya mewajibkan Tergugat untuk menjelaskan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada pemegang polis mengenai risiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.



Bahwa, faktanya, pada angka 4 romawi XI. PERNYATAAN SPAJ mengenai Pernyataan, Penggugat pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat selaku pemohon asuransi telah mendapatkan penjelasan lengkap atas produk asuransi Tergugat. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak beriktikad baik dengan merujuk pada Pasal 31 ayat (2) UU Asuransi adalah *keliru*. Jika pun pembahasan mengenai Pasal 31 ayat (2) UU Asuransi ini relevan, Tergugat telah memenuhi ketentuan tersebut sebagaimana pernyataan Penggugat pada angka 4 romawi XI. PERNYATAAN SPAJ.

Bahwa, Tergugat telah beriktikad baik dengan memberitahukan kepada Penggugat sebelum melakukan penutupan asuransi pada SPAJ dengan mencantumkan redaksi sebagai berikut:

"PERHATIAN

- 1. Bacalah sekali lagi pertanyaan dan jawaban, pernyataan dan keterangan serta informasi dalam SPAJ ini**
- 2. Mohon TIDAK menandatangani SPAJ ini dalam keadaan kosong: silakan menandatangani SPAJ ini jika Anda telah yakin atas jawaban, pernyataan, keterangan dan informasi sudah lengkap, benar dan sesuai dengan keadaan Anda yang sebenarnya**
- 3. SPAJ ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditandatangani;**
- 4. Pertanggunggaan menjadi batal, jika fakta yang bersifat material tidak dinyatakan dalam SPAJ ini**

...

Bahwa, melalui redaksi tersebut Tergugat telah sangat beriktikad baik kepada Penggugat agar sebelum melakukan penutupan asuransi, Penggugat kembali membaca dan menyatakan keadaan yang sebenar-benarnya akan kesehatan Penggugat pada SPAJ.

Bahwa, dengan terbuktinya Penggugat tidak menyatakan keadaan kesehatan Penggugat yang sebenarnya yang dibuktikan dengan Resume Medis RS Husada Utama, hal tersebut justru membuktikan sebaliknya, yaitu Penggugat-lah yang tidak memiliki iktikad baik kepada Tergugat, agar dapat menerima manfaat pertanggunggaan asuransi Tergugat.

Bahwa, iktikad baik Tergugat dibuktikan lagi dengan memberikan tanggapan penolakan atas klaim asuransi tambahan dari Penggugat berdasarkan Surat Penolakan, jika merujuk pada Surat Penolakan, terhadap tindakan Penggugat yang menyatakan hal-hal yang tidak sesuai fakta pada SPAJ. **Dibuktikan lagi oleh Tergugat iktikad baiknya dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melanjutkan program Asuransi**

Halaman 69 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



Dasar Penggugat, meskipun jika merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat 3 huruf a Ketentuan Umum Polis, Tergugat mempunyai hak untuk membatalkan Polis secara menyeluruh.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Turut Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan pada Posita Gugatan bahwa Penggugat adalah sebagai Tertanggung/nasabah pada PT. Tokio Marine Life Insurance dengan nomor **Polis 00055866** jenis produk asuransi TM Link Proteksiku dan asuransi tambahan Exclusive Hospital and Surgery (HSR) Asia 2;

Bahwa, pada waktu Penggugat menjadi nasabah asuransi atau Tertanggung mendaftar melalui Turut Tergugat sebagai agen asuransi PT. Tokio Marine Life Insurance kantor Cabang/Pemasaran Surabaya, sedangkan kantor pusat berkedudukan di Jakarta;

Bahwa, adalah benar Penggugat menjadi nasabah atau Tertanggung pada asuransi PT. Tokio Marine Life Insurance kantor Cabang/ Pemasaran Surabaya terhitung mulai tanggal 8 Nopember 2021 dengan pembayaran premi sebesar Rp 65.000.000,- pertahun dengan perincian pembayaran premi reguler (PR) Rp 35.000.000,- dan premi top up reguler (TUR) Rp 30.000.000,-

Bahwa, sebelum ada sengketa atau permasalahan claim dari Penggugat, Penggugat telah menjadi nasabah selama dua (2) tahun dan telah membayar penuh (lunas) pembayaran premi untuk dua (2) tahun yang jumlah secara total sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa, sebelum menandatangani kontrak polis asuransi dengan Nomor: 00055866, Penggugat telah menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pihak Tergugat (PT. Tokio Marine Insurance), hasilnya dinyatakan baik dan memenuhi syarat sebagai Tertanggung pada perusahaan asuransi Tergugat;

Bahwa, sebelum menjadi nasabah asuransi pada Tergugat, Penggugat menjelaskan kepada Turut Tergugat selaku agen dari Tergugat (PT. Tokio Marine Insurance) bahwa Penggugat pernah melakukan Medical Check Up (MCU) di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya dan hasilnya dinyatakan baik dalam artian berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan penyakit sebagaimana permintaan observasi yang diminta pasien;

Bahwa Turut Tergugat (saya Ari Susanti) telah berhenti (resign) sebagai agen asuransi Tergugat (PT. Tokio Marine Insurance) pada bulan Februari 2022;

Bahwa, walaupun Turut Tergugat telah berhenti sebagai agen asuransi Tergugat (PT. Tokio Marine Insurance), sebagai tanggungjawab moral kepada Penggugat, Turut Tergugat masih membantu Penggugat mengurus klaim pada Tergugat;

Halaman 70 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Turut Tergugat mengetahui klaim asuransi kesehatan yang dimohonkan oleh Penggugat ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa pada saat mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Penggugat memasukkan keterangan tidak benar;

Bahwa, Turut Tergugat juga mengetahui, atas penolakan klaim oleh Tergugat, Penggugat mengajukan keberatan atau banding, namun keberatan/banding dari Penggugat tersebut tetap ditolak oleh Tergugat bahkan kepesertaan Penggugat sebagai Tertanggung juga dibatalkan;

Bahwa, Turut Tergugat pernah diberi tau oleh Penggugat, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat masih ditagih uang premi padahal Penggugat telah dinyatakan dikeluarkan sebagai Tertanggung.

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab-jinawab kedua belah pihak yang berperkara tersebut di atas, telah dapat diketahui dalil-dalil yang telah diakui dan tidak disangkal para pihak yang berperkara yaitu adalah:

- Penggugat telah menandatangani perjanjian asuransi dengan Tergugat yaitu Asuransi Jiwa Tokio Marine melalui Kantor (Pemasaran) Cabang Surabaya PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia, dengan Nomor Polis: 00055866, jenis Produk asuransi dasar TM Link Proteksiku dan asuransi tambahan : Exclusive Hospital and Surgery (HSR) Asia2. Tanggal mulai berlaku sejak 8 Nopember 2021,
- Bahwa sistem pembayaran premi per tahun sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), rinciannya Premi Reguler (PR) Rp 35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah) dan Premi Top Up Reguler (TUR) sebesar Rp 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah).
- Bahwa Penggugat telah membayar premi kepada Tergugat untuk dua (2) tahun berturut-turut periode tanggal 08 Nopember 2021 s/d 08 Nopember 2022 dan periode 08 Nopember 2022 s/d -08 Nopember 2023 (periode dua tahun). Jumlah pembayaran premi total sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menjadi peserta Asuransi Jiwa Tokio Marine melalui agen/marketing officer PT. Asuransi Tokio Marine kantor cabang (Pemasaran) di Surabaya, yaitu Saudari Ari Susanti *in casu* Turut Tergugat;
- Bahwa Tergugat menolak klaim asuransi Kesehatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal tersebut di atas;

Halaman 71 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena hal-hal di atas dinyatakan dianggap sebagai telah terbukti, maka memperhatikan gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat dan Turut Tergugat dan jawab jinawab kedua belah pihak, maka menurut Majelis yang menjadi pokok sengketa kedua belah pihak adalah tentang penolakan klaim asuransi tambahan : Exclusive Hospital and Surgery (HSR) Asia2 atau asuransi kesehatan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut yang menjadi pokok sengketa maka yang perlu dibuktikan oleh para pihak adalah:

- apakah Penggugat telah jujur ketika mengisi SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) atau tidak;
- apakah penolakan klaim asuransi kesehatan tersebut beralasan menurut hukum atau tidak;
- apakah penolakan klaim asuransi kesehatan oleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan *wanprestasi* atau bukan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan maupun dalil bantahan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 1 (satu) Ahli yaitu **Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang sebagai berikut:

Bahwa, **bukti P-1A (fotocopy)** tentang Polis Asuransi Jiwa No.Polis:00055866, Pemegang Polis: Effendi Surjonogo, PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia, tanggal 11 November 2021, yang terdiri dari: *Ketentuan Umum, TM Link Proteksiku dan Ketentuan Khusus: Asuransi Tambahan, Exclusive Hospital And Surgery*, **bukti P-1B (fotocopy)** tentang Polis Asuransi Jiwa No.Polis:00055866, Pemegang Polis: Effendi Surjonogo, PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia, tanggal mulai Polis 08 November 2021, yang berisi *Data Polis*, **bukti P-2 (fotocopy)** tentang transaksi transfer dana, Internet Banking, BCA, tanggal 08 November 2021, dari Effendi Surjonogo ke PT Tokio Marine Life Insurance, sebesar Rp.65.000.000,00, **bukti P-3 (fotocopy)** tentang transaksi transfer dana, *livin by mandiri*, tanggal 01 November 2022, dari Effendi Surjonogo ke PT Tokio Marine Life Insurance, sebesar Rp.65.000.000,00, **bukti P-4 (fotocopy)** tentang Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan dari *Trisensa*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diagnostic Centre atas nama Effendi Surjonogo, nama *Financial Consultant*: Ari Susanti, tanggal 28 Oktober 2021, **bukti P-5 (fotocopy)** berupa *Mount Alvernia Hospital, Patient Name: Effendi Surjonogo, Doctor Taneja Manish, Address: 820 Thomson Road #Road# 06-06, Mt Alvernia Medical Centre A Singapore 574623*, **bukti P-6A (fotocopy)** tentang dokumen pengajuan klaim dari Effendi Surjonogo kepada PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia, tanggal 20 Mei 2023, **bukti P-6B (fotocopy)** tentang formulir pengajuan klaim atas nama Effendi Surjonogo kepada PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia, tanggal 16 Mei 2023, **bukti P-7 (fotocopy)** tentang Surat Penolakan Klaim dan Pembatalan Asuransi Tambahan Polis No. 00055866, Effendi Surjonogo, dari PT Tokio Marine Lifa Insurance Indonesia, tanggal 18 Juli 2023; bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang mengenai hal-hal yang telah diakui kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa, **bukti P-8A (fotocopy sesuai asli)** tentang Surat dari Effendi Surjonogo kepada PT Tokio Marine Lifa Insurance Indonesia tentang pengajuan keberatan dan/atau banding atas Penolakan Klaim dan Pembatalan Asuransi Tambahan Polis No. 00055866, tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa, **bukti P-9A (fotocopy)** tentang Surat Banding dari Effendi Surjonogo kepada PT Tokio Marine Lifa Insurance Indonesia tentang pengajuan banding atas Penolakan Klaim dan Pembatalan Asuransi Tambahan Polis No. 00055866, tanggal 12 September 2023 beserta lampirannya;

Bahwa, **bukti P-9B (fotocopy)** tentang Surat Banding dari PT Tokio Marine Lifa Insurance Indonesia kepada Effendi Surjonogo tentang yang menyatakan tidak dapat memproses banding atas Polis 00055866 an. Effendi Surjonogo, dengan alasan berdasarkan data medis yang diterima pada saat perawatan di RS Husada Utama tidak saja ditemukan diagnose stroke, tetapi ada juga penyakit lain yaitu *hipertensi, diabetes melitus, dislipidemia dan hiperurisemia* yang tidak dinyatakan pada saat pengisian SPAJ;

Bahwa, **bukti P-10 (fotocopy)** tentang Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Premi dari PT Tokio Marine Lifa Insurance Indonesia kepada Effendi Surjonogo, tertanggal 12 Oktober 2023;

Bahwa, **bukti P-11 (fotocopy)** berupa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, **bukti P-12 (fotocopy)** berupa Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok sengketa tersebut di atas, maka yang perlu dibuktikan oleh Penggugat berkaitan dengan apakah Penggugat telah jujur pada saat melakukan pengisian SPAJ berkaitan dengan kondisi kesehatan Penggugat yang sebenarnya, karena menurut Tergugat alasan penolakan klaim asuransi Penggugat ditolak karena Penggugat pada

Halaman 73 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mengisi SPAJ dilakukan dengan tidak jujur dan tidak sesuai fakta dan bertentangan dengan surat keterangan dokter Rumah Sakit Husada Utama yang melakukan pemeriksaan kesehatan "*Medical Chek Up*" terhadap diri Penggugat pada tanggal 22 Februari 2019 dan dalam gugatannya mengenai adanya pemeriksaan Kesehatan di RS Husada Utama tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa maka mengenai kebenaran adanya pemeriksaan Kesehatan Penggugat di RS Husada Utama, diajukan oleh Penggugat dalam **bukti P-8B (fotocopy sesuai asli)** tentang Surat Keterangan dari dr. Koemalawati Widjaja Sp.N (spesialis Neorologi), RS Husada Utomo, Jl.Prof. dr. Moestopo 31-35, Surabaya, tertanggal 11 Agustus 2023, yang menerangkan Tn. Effendy Surjonogo, umur 57 tahun adalah benar pasien dari dr. Koemalawati Widjaja Sp.N, yang pernah dirawat di RS. Husada Utama, pada tanggal 22 Februari 2019 sampai tanggal 23 Februari 2019 dalam rangka untuk *observasi*, juga pernah diperiksa di rawat jalan pada tanggal 25 Februari 2019 dan tanggal 12 Maret 2019. Pada tanggal 23 Februari 2019 telah melakukan MRI kepala tanpa kontras dengan hasil kondisi pasien dalam keadaan baik (tidak di dapatkan tanda tanda gejala stroke) dan tidak diperlukan perawatan medis lanjutan;

Menimbang, bahwa memperhatikan **bukti P-8B** tersebut dapat diketahui dari keterangan dr. Koemalawati Widjaja Sp.N (spesialis Neorologi), RS Husada Utomo, adanya keterangan mengenai *penggugat pernah dirawat jalan pada tanggal 25 Februari 2019 dan tanggal 12 Maret 2019*. Akan tetapi pada pernyataan lebih lanjut dinyatakan *kondisi pasien dalam keadaan baik (tidak didapatkan tanda tanda gejala stroke) dan tidak diperlukan perawatan medis lebih lanjut*;

Menimbang, bahwa memperhatikan **bukti P-8B** tersebut, telah dapat disimpulkan Penggugat benar telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana hasil pemeriksaan sebagaimana tertera dalam **bukti P-8B** tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada waktu selanjutnya yaitu pada saat mengisi SPAJ untuk menjadi peserta asuransi sebagaimana **bukti P-1A** dan **bukti P-1B** tanggal 8 November 2021, Penggugat menyatakan dirinya dalam keadaan sehat atau tidak sedang mengidap suatu penyakit, pernyataan Penggugat tersebut yang kemudian menjadi salah satu syarat persetujuan sebagai peserta asuransi pada Tergugat;

Menimbang, bahwa namun ternyata Penggugat pada bulan Mei 2023 dirawat pada Rumah Sakit *Mount Alvernia Hospital, Singapore*, atas perawatan di Rumah Sakit tersebut Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar

Halaman 74 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70,792.37 SGD atau setara Rp 777.512.599,71 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh satu sen) berdasarkan kurs per tanggal 1 Mei 2023 Rp 10.983/ 1 dollar Singapura, biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat menjadi dasar untuk klaim asuransi Kesehatan kepada Tergugat (**bukti P-5, bukti P-6A, bukti P-6B**);

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang dipertimbangkan di atas, menurut Majelis apakah benar Penggugat jujur pada saat mengisi SPAJ dirinya dalam keadaan sehat atau saat tersebut benar dalam kondisi sehat atau tidak sehat, walaupun dari hasil pemeriksaan kesehatan yang menjadi rekomendasi dari asuransi (Tergugat) dinyatakan dalam kondisi sehat (**bukti P-4**) akan tetapi menurut Tergugat pemeriksaan kesehatan pada **bukti P-4** tersebut tidak menyeluruh atau sebagai pemeriksaan kesehatan type D, namun tentang kesehatan sebenarnya yang ada pada diri Penggugat adalah sebagai bentuk kejujuran Penggugat untuk mengungkapkan kondisi kesehatan dirinya yang sebenarnya pada saat pengisian SPAJ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti dari Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat karena yang menjadi pokok sengketa tentang apakah Penggugat jujur (*utmost good faith*) atau tidak mengenai kondisi kesehatannya, pada saat pengajuan sebagai peserta asuransi pada Tergugat, dari bukti-bukti Penggugat tersebut tidak ada suatu bukti yang mendukung dalil gugatannya terutama tentang jujur tidaknya Penggugat mengisi SPAJ, selain fakta adanya kebenaran Penggugat pernah dirawat di RS Husada Utama pada tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, juga telah didengar keterangan Ahli yaitu **Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.** yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Asuransi kesehatan adalah untuk mengcover kesehatan dari Tertanggung itu sendiri atau Pemegang Polis atau keluarganya.
- Bahwa Asuransi itu adalah lembaga pengalihan resiko, Penanggung mau menerima pengalihan resiko dengan adanya pembayaran premi, dan pembayaran premi inilah yang diolah perusahaan asuransi nanti bila terjadi resiko.
- Bahwa Dalam perjanjian asuransi, minimal ada 4 yang dipenuhi oleh Tertanggung maupun Penanggung
 1. Prinsip Edintitas atau keseimbangan. Khusus untuk asuransi kerugian, misalnya kebakaran rumah yang harganya 1 milyar ternyata kerugian 1 milyar maka akan diperhitungkan



2. Prinsip Utmost Good Faith, adalah prinsip itikat baik sebaik-baiknya, dulu itikat baik hanya mengacu pada Pasal 251 KUHD.

Di Pasal 251 KUHD hanya Tertanggung atau calon Tertanggung yang beritikat baik (10:14.56)

Pasal 251 KUHD inilah yang dipakai perusahaan asuransi untuk tidak membayar klaim yang diajukan Tertanggung.

Atas dasar Pasal 251 KUHD yang punya Itikat Baik hanya pada Tertanggung, maka muncul Pasal 31 ayat (2) UU No.40 Tahun 2014 Tentang Asuransi yang menyatakan Perusahaan Asuransi juga harus beritikat baik.

Dalam UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) disitu juga ada aturan Perusahaan Asuransi harus Beritikat Baik, dimana harus ada kejelasan, dan informasi apa yang diberikan kepada Tertanggung.

3. Prinsip Insurable Interest, (Pasal 220 KUHD) bahwa Tertanggung ini bisa measuransikan dirinya atau obyek lain asalkan dia mempunyai kepentingan terhadap obyek yang diasuransikan, kalau kepentingan tidak muncul diawal perjanjian asuransi tidak apa-apa, tapi kepentingan itu mutlak harus ada pada saat peristiwa tidak pasti. Peristiwa tidak pasti itu terjadinya resiko, misalnya kecelakaan, sakit, kebakaran.

4. Prinsip Subrogasi, yaitu hanya pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian dituntut oleh pihak perusahaan asuransi setelah dia membayar kepada Tertanggung, misalnya terbakar disebabkan oleh orang lain, maka asuransi dibayar kepada Tertanggung kemudian asuransi menuntut orang membakar tersebut.

Subrogasi ini tidak berdasarkan BW tetapi tetap menggunakan KUHD Pasal 284.

- Bahwa, Perjanjian Asuransi itu sifatnya adalah Konsesus yaitu sejak kata sepakat, maka sejak itulah berlakunya perjanjian asuransi.

- Bahwa Kesepakatan itu harus dari peristiwa yang melandasi konsensus tadi, harus dilanjutkan dengan sifat kedua yaitu timbal balik yaitu memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Ahli tersebut di atas pelaksanaan itikad baik adalah tidak saja datang dari diri Tertanggung (*in casu* Penggugat) saja, akan tetapi harus berimbang juga itikad baik harus juga ada pada Penanggung (*in casu* Tergugat) juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat berkaitan dengan adanya

Halaman 76 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakjujuran Penggugat saat mengisi pernyataan dalam SPAJ (prinsip *utmost good faith*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa T-1 sampai dengan T-17 dan 1 (satu) Ahli yaitu: **Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H.**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, Bukti T-1, berupa buku yang ditulis oleh J. Satrio, "Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi", Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 3, **Bukti T-2** buku yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika, 2014, hlm. 58, **Bukti T-3** Putusan Mahkamah Agung No. 2123K/Pdt/1996 tanggal 29 Juni 1998, sebagaimana tertera dalam buku Dr.H.M. Fauzan, S.H., M.H., "Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-Norma Baru Dalam Hukum Kasus", Kencana, 2004, **Bukti T-4** buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH, dkk, "Hukum Perikatan (Law Of Obligation)", Pustaka Larasan, 2012, hlm 5, **Bukti T-5** buku yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika, 2014, hlm 454-455, **Bukti T-6** Putusan Mahkamah Agung Nomor 2474K/Pdt/2012 tanggal 19 Agustus 2013.

Bahwa, **Bukti T-7** Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) No. 1-1-00086357-4 tanggal 27 Oktober 2021.

Bahwa, **Bukti T-8** Polis Asuransi Jiwa antara Tergugat dengan Effendi Surjonogo dengan No. Polis: 00055866, tanggal 8 November 2021 ("**Polis**").

Bahwa, **Bukti T-9** Hasil pemeriksaan kesehatan pada Lab Kesehatan TRISENSA *Diagnostic Centre* (Gleneagles) atas nama Effendi Surjonogo, tanggal 04 November 2021.

Bahwa, **Bukti T-10** Surat Pengajuan Klaim atas nama Effendi Surjonogo kepada TMLI, 16 Mei 2023.

Bahwa, **Bukti T-11** Data Riwayat Medis Pasien Rumah Sakit Husada Utama atas nama Effendi Surjonogo tanggal 23 Juni 2023, ditandatangani oleh dr Koemalawati Widjaja, SpN.;

Bahwa, **Bukti T-12** Resume Medis Rumah Sakit Husada Utama atas nama Effendy Surjonogo tanggal 23 Februari 2019, ditandatangani oleh dr. Koemalawati Widjaja, SpN.

Bahwa, **Bukti T-13** Kuitansi Mount Alverina Hospital, atas nama Penggugat.

Bahwa, **Bukti T-14** Surat Penolakan Klaim dan Pembatalan Asuransi Tambahan Hospital And Surgery Platinum Indonesia Plus ("**Asuransi Tambahan**") Polis No. 016/CLAIM/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023.

Halaman 77 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, **Bukti T-15** buku ditulis oleh Prof. Abdulkadir Muhammad, SH, "Hukum Asuransi Indonesia", Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 73-74. **Bukti T-15**;

Bahwa, **Bukti T-16** Putusan Mahkamah Agung Nomor 1420K/Pdt/2015 tanggal 22 September 2015.

Bahwa, **Bukti T-17** Putusan Mahkamah Agung Nomor 424K/Pdt/2012 tanggal 11 September 2012.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli yang diajukan oleh Tergugat yaitu: **Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H.** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa dokumen acuan utama dalam perikatan asuransi, khususnya dalam kasus ini, adalah SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) dan polis asuransi. Dokumen-dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena polis asuransi muncul dari SPAJ;

Bahwa terkait dengan penerapan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Ahli Tergugat menjelaskan bahwa asas iktikad baik yang diatur dalam pasal ini terutama berlaku bagi tertanggung. Termasuk kewajiban tertanggung untuk memberikan keterangan yang jujur dan akurat kepada penanggung, sebagaimana tercantum dalam SPAJ. Setiap pernyataan palsu dalam SPAJ memiliki akibat hukum, termasuk hak penanggung untuk menolak memberikan ganti rugi;

Bahwa apabila dalam SPAJ tercantum keterangan palsu, maka ketentuan yang berlaku tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga mencakup ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi;

Bahwa tentang masalah pembatalan perjanjian di pengadilan berdasarkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Mengingat Buku III KUHP bersifat terbuka, maka ketentuan Pasal 1266 KUHP dapat dikesampingkan/dikecualikan apabila disepakati oleh para pihak;

Bahwa, secara praktik, polis asuransi biasanya dibuat oleh perusahaan asuransi untuk menyeragamkan polis asuransi bagi nasabahnya. Polis asuransi yang diseragamkan tersebut tidak serta merta berarti bahwa perusahaan asuransi beriktikad buruk untuk secara sengaja membingungkan pihak tertanggung. Dengan demikian, Ahli Tergugat menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi tidak beriktikad buruk dalam membuat polis asuransi yang diseragamkan kepada pihak tertanggung;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti T-7**, dalam bukti tersebut yaitu berupa Surat Pengajuan Asuransi (SPAJ) pada bagian VIII Pertanyaan

Halaman 78 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Dan Kegiatan, pada pertanyaan No.8 Penggugat menerangkan pernah di rawat inap pada bulan April 2021 di RS Premier Surabaya...dst;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan **Bukti T-11** dan **Bukti T-12** pada tahun 2019 Penggugat juga pernah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dirawat pada RS Husada Utama dan selama Penggugat dirawat kondisi Penggugat dinyatakan *membaik*;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Penggugat dalam pengajuan asuransi dalam **Bukti T-7** dihubungkan dengan **Bukti T-11** dan **Bukti T-12** tersebut menurut Majelis Hakim ada riwayat kesehatan Penggugat yang tidak dijelaskan yaitu hasil pemeriksaan dokter pada RS Husada Utama pada tahun 2019 (lima tahun ke belakang saat mengisi SPAJ) dan tidak dilampirkan saat pengajuan SPAJ kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan, Penggugat tidak jujur saat pengajuan asuransi sebagaimana pertanyaan dalam SPAJ dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas penolakan klaim dan pembatalan asuransi kesehatan Penggugat oleh Tergugat telah sesuai dengan perjanjian dalam Polis Asuransi dan juga tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dengan demikian Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan *ingkarjanji/wanprestasi*;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang selebihnya yang tidak dipertimbangkan adalah dipandang tidak relevan untuk dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai bantahan Turut Tergugat *aquo* karena pada dasarnya adalah hal-hal yang telah diakui kedua belah pihak serta bukti-bukti yang diajukan, menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 251 KUHD, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 79 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 505.000., (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H. dan Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 15 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya PNBPN Pendaftaran..... | : | RP30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp150.000,00; |

Halaman 80 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....	B	
iaya Panggilan		Rp175.000,00;
4.....	B	
iaya PNBP Panggilan		Rp30.000,00;
5.....	B	
iaya Sumpah		Rp100.000,00;
6.....	R	
edaksi		Rp10.000,00;
7. Materai		Rp10.000,00;
Jumlah		<u>Rp505.000,00;</u>
		(lima ratus lima ribu rupiah)